

عقد تطوير موقع إلكتروني (Website Development Agreement)

إنه في يوم: **الموافق** ()، تم إبرام هذا العقد بين كل من:

المادة الأولى: أطراف العقد

أولاً: الطرف الأول (العميل)

الصفة القانونية: ☐ فرد ☐ شركة

الاسم /	الجنسية
	الرقم القومي / رقم جواز السفر
	جهة الإصدار
	تاريخ الإصدار
	العنوان
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

في حالة العميل شركة

اسم الشركة/المنشأة:	الشكل القانوني
	السجل التجاري رقم
	الرقم الضريبي الموحد
	يمثله قانوناً السيد
	بصفته
	مقر الشركة
	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «العميل».

ثانياً: الطرف الثاني (مقدم الخدمة)

الصفة القانونية: ☐ فرد ☐ شركة

الاسم /	الجنسية
	الرقم القومي / رقم جواز السفر
	جهة الإصدار
	تاريخ الإصدار
	العنوان
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

اسم الشركة /	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
الرقم الضريبي الموحد	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
بموجب	السجل التجاري _ توكيل رقم لسنة شهر عقاري
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «مقدم الخدمة».

اسم المشروع	
نوع المشروع	☐ موقع تعريفي ☐ متجر إلكتروني ☐ منصة إلكترونية ☐ نظام ويب (Web Application) ☐ صفحة هبوط (Landing Page) ☐ أخرى:
البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل	
الشخص المسؤول عن المشروع	
الشخص المسؤول عن الاعتماد	
الشخص المسؤول عن الفواتير أو المدفوعات	

يقر الطرف الأول بأن الشخص المحدد للاعتماد مخول بإصدار الموافقات المتعلقة بالمشروع، وتعتبر موافقاته نافذة في حدود نطاق المشروع.

المادة الثانية: التمهيد والإقرارات العامة

يث إن الطرف الأول يرغب في التعاقد مع الطرف الثاني لتطوير موقع إلكتروني وفقاً للمتطلبات والمواصفات الفنية والوظيفية المحددة في هذا العقد وملحقاته المعتمدة، وحيث إن الطرف الثاني يقر بامتلاكه الخبرة الفنية والقدرات المهنية اللازمة لتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وفقاً لنطاق العمل والمواصفات والمتطلبات المتفق عليها، فقد التقت إرادة الطرفين، وهما بكامل أهليتهما المعتمدة قانوناً، على إبرام هذا العقد بالشروط والأحكام الآتية:

الإقرارات

- يُعد التمهيد السابق، وملحق نطاق العمل (SOW)، وملحق المواصفات الفنية (TS)، وملحق بيانات المشروع، وملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR)، وأوامر التعديل المعتمدة، وأي مستندات أو اتفاقيات يعتمدها الطرفان كتاباً وفقاً لأحكام هذا العقد ويُنص صراحةً على اعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه، بما في ذلك اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت، واتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ وتُفسر معه كوحدة قانونية واحدة، وتكون لها ذات الحجية القانونية.
- يقر كل طرف بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي قدمها للطرف الآخر صحيحة ودقيقة بحسب علمه وقت تقديمها، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر ينشأ عن عدم صحتها، كما يلتزم بإخطار الطرف الآخر، وفقاً لأحكام الإخطارات المنصوص عليها في هذا العقد، بأي تغيير جوهري يطرأ عليها ويؤثر في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
- يقر كل طرف بأنه يتمتع بالأهلية والصفة القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد، وأنه يملك جميع التصاريح والترخيص والتفويضات اللازمة لإبرامه وتنفيذه، وأن هذا العقد لا يخالف أي التزام قانوني أو تعاقدي نافذ في مواجهته.

4. إذا كان أحد الطرفين شخصاً اعتبارياً، فيقر ممثله الموقع على هذا العقد بأنه يتمتع بالسلطة والصلاحيات القانونية والتفويض اللازم لإبرامه والتوقيع عليه وإلزام الشخص الاعتباري بجميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.
5. يقر الطرف الأول بأنه يملك، أو يملك ترخيصاً قانونياً نافذاً لاستخدام، جميع البيانات والمحتويات والنصوص والصور والشعارات والعلامات التجارية والملفات وأي مواد أو معلومات أو حقوق ملكية فكرية يسلمها للطرف الثاني لتنفيذ المشروع، ويتحمل المسؤولية القانونية والمالية عن أي ادعاء من الغير يتعلق بها، مع التزامه بتعويض الطرف الثاني عن الأضرار التي تلحق به بسبب ذلك، ما لم يكن الطرف الثاني قد علم بعدم مشروعية تلك المواد أو الحقوق واستمر في استخدامها، أو كان الضرر ناشئاً عن خطئه أو تعديه.
6. يقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يشتمل عليه من تمهيد، وملاحق، ومستندات، واتفاقيات معتمدة وفقاً لأحكامه، يمثل الاتفاق النهائي والكامل بينهما بشأن موضوعه، ويلغي ويحل محل أي مفاوضات أو مراسلات أو تفاهات أو اتفاقات سابقة، شفوية كانت أو مكتوبة، في الحدود التي لا تتعارض مع ما اعتمده الطرفان كتابةً وفقاً لأحكام هذا العقد.
7. يقر الطرفان بأن طبيعة تنفيذ مشاريع تطوير المواقع الإلكترونية تستلزم التعاون المتبادل، وتقديم البيانات والمعلومات والاعتمادات والقرارات المطلوبة في المواعيد المحددة، وأن أي تأخير أو امتناع من أحد الطرفين عن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه قد يترتب عليه تأخير مماثل في تنفيذ المشروع أو تعديل الجدول الزمني للتنفيذ، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد.
8. يقر الطرفان بأن إبرام هذا العقد تم بإرادة حرة وسليمة، خالية من أي عيب من عيوب الإرادة المقررة قانوناً، وأنه قد أتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعة أحكام هذا العقد وملحقاته وأثاره الفنية والقانونية، والاستعانة بمن يراه من المستشارين أو المتخصصين قبل التوقيع عليه.

المادة الثالثة: التعريفات

- لأغراض تطبيق وتفسير أحكام هذا العقد، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص أو طبيعة العبارة خلاف ذلك:
- العقد:** هذا العقد بجميع مواده وتمهيدته وملحقاته المعتمدة، وأوامر التعديل المعتمدة، ومحاضر التسليم والاعتماد، وأي مستندات أو اتفاقيات يعتمدها الطرفان كتابةً وفقاً لأحكام هذا العقد ويُبص صراحةً على اعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه.
- المشروع:** الموقع الإلكتروني محل هذا العقد، بما يشمل من أعمال أو خدمات أو مخرجات يتم الاتفاق على تنفيذها وفقاً لأحكام هذا العقد وملحقاته المعتمدة.
- الموقع الإلكتروني:** النظام أو المنصة أو الموقع محل التطوير، بما يتضمنه من واجهات استخدام ووظائف وخصائص وقواعد بيانات وخدمات مرتبطة، وذلك في الحدود المبينة في ملحق نطاق العمل (SOW) وملحق المواصفات الفنية (TS).
- ملحق نطاق العمل (SOW):** الوثيقة التي تحدد نطاق الأعمال والخدمات والمخرجات والمتطلبات الوظيفية المتفق على تنفيذها، وتعد المرجع الأساسي لتحديد التزامات الطرف الثاني محل هذا العقد.
- ملحق المواصفات الفنية (TS):** الوثيقة التي تحدد المواصفات الفنية والتقنية للمشروع، بما في ذلك بيئة التشغيل، والبنية التقنية، والتكاملات، ومعايير الأداء، وغيرها من المتطلبات الفنية المتفق عليها.
- ملحق بيانات المشروع:** الوثيقة التي تتضمن بيانات المشروع، والحسابات، والتراخيص، والمحتوى، والبيانات والمتطلبات التي يقدمها الطرف الأول أو يعتمدها الطرفان لتنفيذ المشروع.
- ملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR):** الوثيقة التي تثبت تسليم المشروع أو أي مرحلة منه واعتمادها أو إثبات الملاحظات عليها، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد.
- الأعمال الإضافية (Additional Work):** كل عمل أو خدمة أو تطوير أو ميزة أو تعديل لا يدخل ضمن ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS)، ويستلزم اتفاقاً جديداً أو أمر تعديل معتمد أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت.
- المخرجات (Deliverables):** جميع الأعمال أو الملفات أو الأكواد أو التصميمات أو قواعد البيانات أو المستندات أو أي نتائج أخرى يلتزم الطرف الثاني بتسليمها للطرف الأول وفقاً لملحق نطاق العمل (SOW) وأحكام هذا العقد.
- معايير القبول (Acceptance Criteria):** المعايير أو المواصفات أو الاختبارات أو النتائج المتفق عليها التي يتم على أساسها تقييم الأعمال أو المخرجات واعتمادها من الطرف الأول، وفقاً لما هو محدد في ملحق نطاق العمل (SOW) وملحق المواصفات الفنية (TS).
- الشفرة المصدرية (Source Code):** الأكواد البرمجية الأصلية القابلة للتعديل والتطوير، بما في ذلك الملفات البرمجية ذات الصلة، وذلك بالقدر الذي ينص هذا العقد أو ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) على تسليمه، ولا يشمل ذلك الأدوات

أو الأكواد أو المكتبات أو القوالب أو المكونات البرمجية التي كانت مملوكة للطرف الثاني أو مرخصاً له باستخدامها قبل إبرام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

طلب التعديل (Change Request): أي طلب بإضافة أو حذف أو تعديل في نطاق العمل أو المواصفات الفنية أو مدة التنفيذ أو المقابل المالي بعد بدء تنفيذ المشروع، ويخضع للإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت.

الاعتماد (Acceptance): إقرار الطرف الأول بقبول الأعمال أو المخرجات بعد مراجعتها، أو اعتبارها مقبولة وفقاً لأحكام هذا العقد وملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR).

مرحلة التنفيذ (Milestone): جزء محدد من المشروع يتم الاتفاق على إنجازه وتسليمه بصورة مستقلة، ويترتب عليه، بحسب الأحوال، اعتماد مرحلة أو استحقاق دفعة أو بدء مرحلة تالية.

العيب البرمجي (Bug): أي خلل أو خطأ يؤدي إلى عدم مطابقة المخرجات لـ ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو معايير القبول المتفق عليها، ولا يشمل طلبات التطوير أو التحسين أو إضافة وظائف جديدة أو تعديل التصميم أو تجربة المستخدم أو أي أعمال إضافية لم يتفق عليها.

بيانات العميل (Client Data): جميع البيانات أو الملفات أو الصور أو النصوص أو قواعد البيانات أو الحسابات أو أي محتوى أو معلومات أو تراخيص أو حقوق استخدام يسلمها الطرف الأول للطرف الثاني بغرض تنفيذ المشروع.

بيئة الإنتاج (Production Environment): البيئة التشغيلية النهائية التي يتم عليها نشر الموقع الإلكتروني وإتاحته للمستخدمين بعد اعتماده وفقاً لأحكام هذا العقد.

الخدمات المقدمة من الغير (Third-Party Services): أي خدمات أو برامج أو منصات أو واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أو خدمات ذكاء اصطناعي أو استضافة أو أسماء نطاقات أو أدوات أو مكتبات أو مكونات أو خدمات سحابية لا يملكها أو يديرها الطرف الثاني، ويعتمد المشروع عليها كلياً أو جزئياً.

الملكية الفكرية: جميع الحقوق المتعلقة بالأكواد البرمجية والتصاميم وقواعد البيانات والمحتوى والعلامات التجارية وسائر المصنفات أو العناصر التي يحميها القانون، وذلك في الحدود وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا العقد.

يوم العمل: أي يوم عمل رسمي في جمهورية مصر العربية، ويستبعد منه العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، كما لا يدخل ضمن حسابه أي يوم يتعذر فيه تنفيذ الالتزامات بسبب قوة القاهرة أو ظرف طارئ أو توقف المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

المادة الرابعة: محل العقد

يتمثل محل هذا العقد في التزام الطرف الثاني بتقديم خدمات تطوير الموقع الإلكتروني والأعمال المرتبطة به لصالح الطرف الأول، بما في ذلك أعمال التصميم متى كانت داخلة ضمن ملحق نطاق العمل (SOW)، وذلك وفقاً لـ ملحق نطاق العمل (SOW)، وملحق المواصفات الفنية (TS)، ومعايير القبول، والمدة الزمنية، والمقابل المالي، وسائر الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد وملحقاته المعتمدة.

وتُعد ملحق نطاق العمل (SOW)، وملحق المواصفات الفنية (TS)، وملحق بيانات المشروع، وملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR)، وأوامر التعديل المعتمدة، وأي مستندات أو اتفاقيات يعتمدها الطرفان كتابةً وفقاً لأحكام هذا العقد ويُنص صراحةً على اعتبارها جزءاً منه، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُفسر معه كوحدة قانونية واحدة، وتسري عليها أحكامه بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها أو مع النصوص الخاصة الواردة بها.

استبعاد الأعمال غير المشمولة: لا يمتد التزام الطرف الثاني إلى أي أعمال أو خدمات أو تطويرات أو تحسينات أو تكاملات أو واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أو تراخيص أو خدمات استضافة أو أسماء نطاقات أو خدمات مقدمة من الغير أو ترحيل بيانات أو إدخال بيانات أو إعداد أو ترجمة محتوى أو أي أعمال إضافية أخرى لم يتضمنها ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو أي أمر تعديل معتمد أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت، ولا تعتبر هذه الأعمال مشمولة بالمقابل المالي المتفق عليه إلا وفقاً لأحكام هذا العقد.

استبعاد الخدمات التشغيلية: لا يلتزم الطرف الثاني بتقديم خدمات التشغيل، أو إدارة المحتوى، أو إدارة البريد الإلكتروني، أو إدارة حسابات أو خدمات الأطراف الثالثة، أو التسويق الإلكتروني، أو تحسين محركات البحث (SEO)، أو الدعم الفني، أو الصيانة الدورية، أو التدريب، أو إدارة الخوادم، أو النسخ الاحتياطي، أو مراقبة الأنظمة والخوادم، أو الأمن السيبراني، أو أي خدمات أخرى لم يُنص عليها صراحةً في هذا العقد أو اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت، أو أي اتفاق مكتوب لاحق بين الطرفين.

الخدمات المقدمة من الغير: لا يلتزم الطرف الثاني بضمان استمرار توافر أو تشغيل أو أداء أي خدمات أو منصات أو واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أو خدمات ذكاء اصطناعي أو خدمات سحابية أو خدمات استضافة أو أسماء نطاقات أو أي خدمات مقدمة من الغير، كما لا يتحمل المسؤولية عن تعديل أسعارها أو سياساتها أو شروط استخدامها أو إيقافها أو توقفها أو تعطيلها أو تقييد استخدامها، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن خطأ أو تقصير مباشر منه أو عن مخالفته للضوابط المتفق عليها في هذا العقد.

التكليف القانوني للعقد: يقر الطرفان بأن هذا العقد هو عقد مقاوله لتقديم خدمات فنية مستقلة لتطوير موقع إلكتروني، ولا يعد عقد بيع لبرنامج أو عقد عمل أو شراكة أو وكالة أو مشروع مشترك أو أي علاقة قانونية أخرى. ويقتصر التزام الطرف الثاني على تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً لأحكام هذا العقد وملحقاته المعتمدة، ولا يترتب عليه ضمان تحقيق أي نتائج أو أهداف تجارية أو مالية أو تسويقية أو تشغيلية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً وبصرامة على خلاف ذلك.

المادة الخامسة: الملاحق المكونة للعقد

- 5-1. حجية الملاحق:** تُعد جميع الملاحق الأساسية والاختيارية المشار إليها في هذه المادة، أو التي يُنص عليها في هذا العقد أو يتم اعتمادها لاحقاً وفقاً لأحكامه، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ وتُفسر معه كوحدة قانونية واحدة، وتكون لها ذات الحجية القانونية والملزمة للطرفين، سواء تم إعدادها أو اعتمادها عند توقيع هذا العقد أو خلال مدة سريانه.
- 5-2. اعتماد الملاحق وإصداراتها:** يجب أن يحمل كل ملحق اسمه وتاريخ إعداده أو اعتماده، ويجوز أن يكون الملحق في صورة ورقية أو إلكترونية، متى تم اعتماده وفقاً لوسائل الاعتماد المنصوص عليها في هذا العقد، ويكون لهذا الاعتماد ذات الحجية القانونية المقررة للتوقيع الكتابي في الحدود التي يجيزها القانون.
- وفي حال تعدد نسخ أو إصدارات الملحق ذاته، تكون النسخة الأخيرة المعتمدة من الطرفين هي الواجبة التطبيق، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على خلاف ذلك.
- 5-3. الملاحق الأساسية:**

تشمل الملاحق الأساسية المكونة لهذا العقد العناصر الآتية: ملحق نطاق العمل (Scope of Work – SOW) + ملحق المواصفات الفنية (Technical Specifications – TS) + ملحق بيانات المشروع + ملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (Delivery & Acceptance Report – DAR).

5-4. الملاحق الاختيارية:

يجوز للطرفين، إذا اتفقا على ذلك كتابةً، اعتماد أي من الملاحق الآتية، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد من تاريخ اعتمادها:

□ اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (Service Level Agreement – SLA)، إن وجدت.

□ اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت.

كما يجوز للطرفين اعتماد أي ملاحق أو مستندات أو اتفاقيات أخرى تتعلق بتنفيذ هذا العقد، متى تم اعتمادها كتابةً ونُص صراحةً على اعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه.

5-5. قواعد الأولوية وحسم التعارض: في حال وجود أي تعارض أو تناقض بين أحكام هذا العقد وأي ملحق من ملاحقه، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد، ما لم ينص هذا العقد أو ينص الملحق صراحةً وبوضوح على تعديل حكم محدد من أحكامه، ويكون هذا التعديل معتمداً من الطرفين وفقاً لأحكام هذا العقد.

وفي جميع الأحوال، لا يُعتمد بأي حكم وارد في أي ملحق باعتباره معدلاً لأحكام هذا العقد إلا في الحدود التي ورد بها النص الصريح على ذلك، ويقتصر أثر هذا التعديل على الحكم محل التعديل دون أن يمتد إلى غيره من أحكام العقد، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على خلاف ذلك.

ولا يجوز لأي ملحق مخالف للأحكام الأمرة في القانون أو إفراغ الالتزامات الجوهرية الواردة في هذا العقد من مضمونها، ويُفسر أي شك في نطاق أو حدود التعديل تفسيراً ضيقاً بما يحافظ على الاتساق بين أحكام العقد وملحقاته.

المادة السادسة: نطاق العمل

6-1. نطاق الالتزام: يلتزم الطرف الثاني بتصميم وتطوير وتنفيذ الأعمال والخدمات محل هذا العقد، وذلك في حدود نطاق العمل المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً لما هو مبين تفصيلاً في ملحق نطاق العمل (Scope of Work – SOW)، والذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

2-6. محتوى نطاق العمل: يتضمن ملحق نطاق العمل (SOW) تحديد الأعمال والخدمات والمخرجات المطلوب تنفيذها وتسليمها، كما يتضمن ملحق المواصفات الفنية (Technical Specifications – TS) المواصفات الفنية والوظيفية، وعدد الصفحات أو الواجهات – إن وجدت – والتكاملات، ومراحل التنفيذ، ومعايير القبول، وأي متطلبات أخرى اتفق الطرفان على إدراجها ضمن نطاق العمل.

3-6. حصريّة الالتزام: يقتصر التزام الطرف الثاني على تنفيذ الأعمال والمخرجات المنصوص عليها صراحةً في ملحق نطاق العمل (SOW) وملحق المواصفات الفنية (TS)، ويُعد كل عمل أو خدمة أو تطوير أو خاصية أو تكامل أو واجهة برمجة تطبيقات (API) أو تعديل لم يرد النص عليه صراحةً خارج نطاق العمل، ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذه إلا بموجب أمر تعديل معتمد وفقاً لأحكام هذا العقد أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت.

4-6. الوثائق الفنية المكملّة: إذا تضمن ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) الإشارة إلى مواصفات أو مستندات أو رسومات أو مخططات أو نماذج أولية (Prototypes) أو نماذج بصرية (Wireframes أو Mockups) أو خرائط تدفق (User Flows) أو خرائط الموقع (Site Maps) أو أي وثائق فنية أخرى، اعتُبرت جميعها جزءاً مكملًا لنطاق العمل متى كانت معتمدة من الطرفين وفقاً لأحكام هذا العقد.

وفي حال وجود تعارض بين النصوص المكتوبة في ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) وبين أي رسومات أو نماذج أو مخططات، تكون الأولوية للنصوص المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على خلاف ذلك.

5-6. مدخلات الطرف الأول: يرتبط التزام الطرف الثاني بالبدء في تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع بتسليم البيانات والمحتويات والمعلومات والتوصيات وبيانات الوصول اللازمة لتنفيذ تلك المرحلة من الطرف الأول، وذلك في المواعيد المحددة بهذا العقد أو ملحق بيانات المشروع أو الجدول الزمني المعتمد، ويترتب على أي تأخير في تقديمها تمديد مدة التنفيذ بالقدر الذي يقابل مدة التأخير أو الأثر المترتب عليه، وفقاً لأحكام هذا العقد.

6-6. قواعد تفسير نطاق العمل: عند وجود أي غموض أو تعارض يتعلق بنطاق العمل، يكون تفسيره بالرجوع إلى أحكام هذا العقد، ثم أوامر التعديل المعتمدة، ثم ملحق نطاق العمل (SOW)، ثم ملحق المواصفات الفنية (TS)، ثم ملحق بيانات المشروع، ثم معايير القبول، وذلك دون التوسع في تفسير الالتزامات أو إضافة التزامات جديدة على أي من الطرفين لم يتفق عليها صراحةً.

المادة السابعة: التزامات الطرف الأول (العميل)

1-7. تقديم البيانات ومدخلات المشروع: يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني، قبل بدء تنفيذ المشروع أو كل مرحلة منه، بجميع البيانات والمعلومات والمحتويات والمستندات والملفات وبيانات الوصول والتوصيات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك في المواعيد المحددة بهذا العقد أو ملحق بيانات المشروع أو غيره من الملاحق المعتمدة، على أن تكون صحيحة وكاملة وحديثة وقابلة للاستخدام، ويتحمل الطرف الأول وحده مسؤولية صحة تلك البيانات وسلامتها ومشروعية استخدامها، وما يترتب على عدم صحتها أو نقصها أو تأخر تقديمها من آثار، ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطأ أو تقصير من الطرف الثاني.

2-7. التعاون والرد على الاستفسارات: يلتزم الطرف الأول بالتعاون مع الطرف الثاني، وتقديم جميع الإيضاحات والقرارات والاعتمادات والردود اللازمة لتنفيذ المشروع، والرد على الاستفسارات الفنية أو الإدارية المرتبطة به خلال المدة المتفق عليها، أو خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ طلبها إذا لم يتفق على مدة أخرى.

ويُعد أي تأخير من الطرف الأول في تقديم تلك الردود أو الاعتمادات أو المعلومات، إذا تترتب عليه تعطيل تنفيذ المشروع أو أي مرحلة منه، سبباً مشروعاً لتمديد مدة التنفيذ بالقدر الذي يقابل مدة التأخير وآثاره الفعلية.

3-7. مراجعة واعتماد المخرجات: يلتزم الطرف الأول بمراجعة واعتماد أو رفض الأعمال أو النماذج أو المخرجات التي يقدمها الطرف الثاني خلال المدة المحددة في هذا العقد أو ملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR)، فإن لم تُحدد مدة، وجب عليه الرد خلال خمسة (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ استلام المخرجات وفقاً لوسائل الإخطار والاعتماد المنصوص عليها في هذا العقد.

ويجب أن يكون أي رفض أو طلب تعديل مسبباً ومحددًا، مع بيان أوجه عدم المطابقة لملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو معايير القبول المتفق عليها، ولا يُعد بأي رفض أو طلب تعديل يستند إلى أعمال أو خصائص أو متطلبات لم يتضمنها ملحق نطاق العمل (SOW) أو أوامر التعديل المعتمدة أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت.

ولا يُعد مجرد استلام الأعمال أو تحميلها أو الاطلاع عليها أو اختبارها اعتماداً لها، ما لم يصدر قبول صريح من الطرف الأول أو يتحقق القبول الضمني وفقاً لأحكام هذه المادة.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يرسل الطرف الأول قبولاً أو رفضاً مسبباً، اعتُبرت الأعمال أو المخرجات مقبولة قبولاً نهائياً بالنسبة للمرحلة محل التسليم، واستحقت الدفعة المالية المرتبطة بها – إن وجدت – ويحق للطرف الثاني الانتقال إلى المرحلة التالية من

المشروع، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بإصلاح أي عيب برمجي يثبت ظهوره خلال مدة الضمان أو اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت، متى كان هذا العيب داخل نطاق الضمان أو الدعم المتفق عليه.

7-4. سداد المقابل المالي: يلتزم الطرف الأول بسداد جميع المبالغ المستحقة للطرف الثاني في المواعيد ووفقاً لآلية السداد المنصوص عليها في هذا العقد، ولا يجوز له الامتناع عن السداد أو تأخيرها أو إجراء أي خصم أو مقاصة من تلقاء نفسه، إلا إذا كان ذلك مقررًا بموجب هذا العقد أو واجبًا وفقًا لأحكام القانون.

7-5. ممثل المشروع: يلتزم الطرف الأول بتعيين شخص واحد يكون ممثلًا معتمدًا للمشروع، وتكون جميع التعليمات والموافقات والاعتمادات وطلبات التعديل الصادرة عنه، في حدود اختصاصه، ملزمة للطرف الأول، إلى حين إخطار الطرف الثاني، وفقًا لأحكام هذا العقد، بتعيين ممثل آخر. وذلك في حالة كان هناك ممثل غير صاحب الشأن.

7-6. مشروعية المحتوى والمواد: يلتزم الطرف الأول بالحصول على جميع الحقوق والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لاستخدام أي بيانات أو محتوى أو نصوص أو صور أو مقاطع مرئية أو صوتية أو شعارات أو علامات تجارية أو خطوط أو ملفات أو قواعد بيانات أو أي مواد أخرى يسلمها للطرف الثاني لتنفيذ المشروع، ويضمن مشروعية استخدامها وعدم مخالفتها للقانون أو لحقوق الغير.

ويتحمل الطرف الأول وحده جميع المسؤوليات القانونية والمالية والتعويضات والمطالبات التي تنشأ بسبب تلك المواد، ويلتزم بتعويض الطرف الثاني عن أي أضرار أو خسائر أو مصروفات يتكبدها نتيجة ذلك، ما لم يكن الضرر ناشئًا عن استخدام الطرف الثاني لها على نحو يخالف تعليمات الطرف الأول أو أحكام هذا العقد.

7-7. الأعمال الإضافية: يلتزم الطرف الأول بعدم مطالبة الطرف الثاني بتنفيذ أي أعمال أو خدمات أو تطويرات أو خصائص أو تكاملات أو تعديلات تخرج عن نطاق العمل، إلا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد، أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت، ولا يترتب على تقديم أي طلب تعديل التزام على الطرف الثاني بتنفيذه أو بدء العمل فيه قبل اعتماده من الطرفين وفقًا لأحكام هذا العقد.

7-8. توفير بيئة التنفيذ: يلتزم الطرف الأول، متى كان ذلك لازمًا لتنفيذ المشروع، بتوفير أو تمكين الطرف الثاني من الوصول إلى الأنظمة أو الحسابات أو الخوادم أو خدمات الاستضافة أو أسماء النطاقات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مفاتيح الوصول أو أي بيانات أو أدوات أو خدمات أخرى لازمة لتنفيذ المشروع، وذلك في المواعيد المحددة بهذا العقد أو ملحق ببيانات المشروع أو الجدول الزمني المعتمد.

ولا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق في التنفيذ يكون سببه عدم توفير تلك المتطلبات أو تأخر الطرف الأول في تمكينه من الوصول إليها.

7-9. آثار الإخلال بالتزامات الطرف الأول: إذا أخل الطرف الأول بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، وكان من شأن ذلك تعطيل تنفيذ المشروع أو أي مرحلة منه، أو زيادة مدة التنفيذ، أو ارتفاع تكلفته، أو تعذر تنفيذ بعض الأعمال، فلا يُعد الطرف الثاني مسؤولاً عن أي تأخير أو آثار مترتبة على ذلك.

وفي هذه الحالة، يحق للطرف الثاني، بحسب الأحوال، تعليق تنفيذ الأعمال المتأثرة، أو طلب تمديد مدة التنفيذ، أو تعديل الجدول الزمني، أو تعديل المقابل المالي بالقدر الذي يقابل الأثر الفعلي المترتب على إخلال الطرف الأول، وذلك دون إخلال بأي حقوق أخرى يقرها هذا العقد أو القانون.

المادة الثامنة: التزامات الطرف الثاني (مقدم الخدمة)

8-1. تنفيذ الأعمال: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال والخدمات محل هذا العقد وتحقيق المخرجات المتفق عليها وفقاً لملاحق نطاق العمل (SOW)، وملحق المواصفات الفنية (TS)، ومعايير القبول، والملاحق المعتمدة، وأوامر التعديل، مع بذل العناية المهنية المعتادة التي يقتضيها تنفيذ الأعمال محل هذا العقد، وبما يتفق مع الأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها في مجال تطوير البرمجيات والمواقع الإلكترونية.

8-2. مدة التنفيذ: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال خلال المدد المحددة بهذا العقد وملاحقه، مع مراعاة حالات وقف التنفيذ أو تعليق الأعمال أو تمديد مدة التنفيذ أو تعديل الجدول الزمني في الأحوال المنصوص عليها في هذا العقد، بما في ذلك تأخر الطرف الأول في تنفيذ التزاماته، أو طلبات التعديل، أو القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة، أو أي سبب آخر يجيز ذلك بموجب هذا العقد أو القانون، أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت.

8-3. إدارة المشروع والتواصل: يلتزم الطرف الثاني بتعيين شخص أو أكثر لإدارة المشروع، ويكون مسؤولاً عن التنسيق والتواصل مع الطرف الأول، وتلقي الملاحظات والتعليمات والرد عليها، ويُعد جهة الاتصال الرسمية للطرف الثاني طوال مدة تنفيذ المشروع، مع إخطار الطرف الأول كتابةً بأي تغيير يطرأ على ذلك.

8-4. الإخطار بالمخاطر والمعوقات: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول، دون تأخير غير مبرر، بأي واقعة أو ظرف يعلم به من شأنه التأثير في سير المشروع أو مدة التنفيذ أو جودة المخرجات، مع بيان أسبابه وآثاره المتوقعة والإجراءات المقترحة لمعالجته، ويشمل ذلك الحالات الناشئة عن البيانات أو المحتوى أو الخدمات أو الأنظمة أو المتطلبات التي يقدمها الطرف الأول أو أي مقدم خدمة من الغير يعتمد عليه المشروع.

8-5. حماية البيانات والمعلومات: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والملفات وبيانات الوصول التي يتسلمها من الطرف الأول، وعدم استخدامها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ هذا العقد، واتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المعقولة لحمايتها من الفقد أو التلغ أو الوصول أو الاستخدام غير المصرح به، وذلك دون إخلال بأحكام السرية وعدم الإفصاح المنصوص عليها في هذا العقد، وبما يراعي – عند الاقتضاء – الضوابط والإجراءات الفنية الواردة في ملحق بيانات المشروع واتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت.

8-6. تسليم المخرجات: يلتزم الطرف الثاني بتسليم المخرجات المتفق عليها وفقاً لآلية ومواعيد ومعايير التسليم المنصوص عليها في هذا العقد، وملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR).

ويتم تسليم ملفات المشروع أو الشفرة المصدرية أو بيانات الوصول أو كلمات المرور أو أي وسائل تمكين من السيطرة الكاملة على المشروع، في الحدود التي يلتزم الطرف الثاني بتسليمها بموجب هذا العقد، ووفقاً لآلية التسليم والمراحل المحددة فيه، وبعد وفاء الطرف الأول بالمستحقات المالية التي جعل هذا العقد أو ملاحقه استحقاقها شرطاً لهذا التسليم.

ولا يُعد تمكين الطرف الأول من اختبار المشروع أو تشغيله أو استخدامه بصورة مؤقتة أو تجريبية أو نشره على بيئة الإنتاج تنازلاً من الطرف الثاني عن أي حق في حبس المخرجات أو الشفرة المصدرية أو بيانات الوصول أو أي حقوق أخرى قررها هذا العقد إلى حين استيفاء شروط التسليم النهائية.

7-8. إصلاح العيوب البرمجية: يلتزم الطرف الثاني بإصلاح العيوب البرمجية التي تظهر خلال مدة الضمان، متى كانت داخلة في نطاق الضمان المنصوص عليه في هذا العقد، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد المحددة بالمادة الخاصة بالضمان، أو اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت، ولا يمتد هذا الالتزام إلى أي أعمال تطوير أو تحسين أو إضافة جديدة أو تعديلات خارجة عن نطاق الضمان أو الصيانة المتفق عليها.

8-8. الاستعانة بالغير: يجوز للطرف الثاني الاستعانة بموظفين أو متعاقدين من الباطن أو مستقلين لتنفيذ بعض الأعمال محل هذا العقد، وذلك تحت مسؤوليته الكاملة، وبما لا يخل بالتزاماته المتعلقة بالسرية أو حماية البيانات أو جودة التنفيذ، ودون أن يترتب على ذلك أي علاقة تعاقدية بينهم وبين الطرف الأول، ويظل الطرف الثاني مسؤولاً عن جميع الأعمال المنفذة وكأنها تمت بمعرفة مباشرة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

9-8. الامتناع عن الأعمال غير المشروعة: لا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي أعمال أو خدمات أو تطويرات أو خصائص يعلم أنها تشكل مخالفة لأحكام القانون أو اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق العائدة للغير أو مخالفة لشروط استخدام الخدمات أو المنصات أو البرمجيات المقدمة من الغير، ويحق له الامتناع عن تنفيذها بعد إخطار الطرف الأول بأسباب ذلك، ولا يُعد هذا الامتناع إخلالاً بالتزاماته العقدية.

10-8. تعليق التنفيذ: لا يجوز للطرف الثاني تعليق تنفيذ الأعمال أو التوقف عنها إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا العقد، أو باتفاق مكتوب بين الطرفين، أو إذا كان التعليق ناشئاً عن إخلال الطرف الأول بأي من التزاماته، أو بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ، أو لأي سبب آخر يجيزه هذا العقد أو القانون، أو اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت.

المادة التاسعة: مدة التنفيذ

تبدأ مدة تنفيذ المشروع من التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان، أو من تاريخ استيفاء جميع متطلبات بدء التنفيذ المنصوص عليها في هذا العقد وملحق بيانات المشروع وملحق نطاق العمل (SOW)، أيهما لاحق.

مدة تنفيذ المشروع هي (.....) يوماً / أسبوعاً / شهراً.

تُحسب مدة التنفيذ بأيام العمل، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على احتسابها بالأيام التقويمية.

إذا تأخر الطرف الأول في تنفيذ أي من التزاماته، أو في تقديم البيانات أو المحتوى أو الاعتمادات أو بيانات الوصول أو أي متطلبات لازمة لبدء التنفيذ أو استكمالها، أو في سداد أي دفعة مستحقة، توقفت مدة التنفيذ أو امتدت تلقائياً بالقدر الذي يقابل مدة التأخير وأثاره الفعلية، دون أن يُعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني.

تمتد مدة التنفيذ كذلك إذا طرأت أوامر تعديل أو طلبات تطوير معتمدة، أو تم اعتماد اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت، أو في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، أو لأي سبب آخر يجيز هذا العقد أو القانون بسببه وقف التنفيذ أو تمديد مدته. يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول، دون تأخير غير مبرر، إذا تبين له وجود أي سبب قد يؤثر في الالتزام بالمدة المتفق عليها، مع بيان أسبابه، وأثاره المتوقعة على الجدول الزمني، والإجراءات المقترحة للحد من أثره متى كان ذلك ممكناً. ولا يُعد الطرف الثاني متأخراً في التنفيذ إذا كان التأخير ناشئاً عن سبب يرجع إلى الطرف الأول، أو إلى قوة قاهرة، أو إلى ظرف طارئ، أو إلى أي سبب آخر يجيز هذا العقد أو القانون معه وقف التنفيذ أو تمديد مدته.

المادة العاشرة: المقابل المالي وآلية السداد

1-10. قيمة العقد: يلتزم الطرف الأول بسداد مبلغ إجمالي قدره (فقط....جنيتهاً مصرياً لا غير) مقابل تنفيذ الأعمال والخدمات والمخرجات محل هذا العقد، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد، وملحق نطاق العمل (SOW)، وملحق المواصفات الفنية (TS)، وسائر الملاحق المعتمدة وأوامر التعديل، إن وجدت.

2-10. جدول الدفعات واستحقاقها: يتم سداد المقابل المالي دفعة واحدة أو على دفعات، وفقاً لما هو محدد بهذا العقد أو بملحق نطاق العمل (SOW) أو بأي اتفاق مالي أو أمر تعديل معتمد بين الطرفين، بحسب الأحوال. وتستحق كل دفعة عند تحقق واقعة الاستحقاق المحددة لها، سواء كانت مرتبطة بتاريخ معين، أو بإنجاز مرحلة من مراحل المشروع، أو باعتمادها صراحةً، أو باعتبارها معتمدة وفقاً لأحكام هذا العقد.

3-10. وسائل السداد وإثبات الوفاء: يتم سداد جميع المبالغ المستحقة بإحدى وسائل السداد المتفق عليها بين الطرفين، ويُعد السداد منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ قيد المبلغ فعلياً في الحساب أو الوسيلة المالية المتفق عليها، أو من تاريخ استلامه بموجب إيصال أو مخالصة أو فاتورة ضريبية أو أي محرر يفيد الاستلام صادر عن الطرف الثاني، بحسب الأحوال. وتكون رسوم التحويل البنكي، وعمولات بوابات الدفع، ورسوم الوسطاء الماليين، وفروق أسعار الصرف، وأي مصروفات مصرفية أخرى، على عاتق الطرف الذي يفرضها عليه البنك أو الجهة المالية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

10-4. التأخر في السداد وحق تعليق التنفيذ: إذا تأخر الطرف الأول في سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، جاز للطرف الثاني، بعد توجيه إخطار إلى الطرف الأول ومنحه مهلة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإخطار للوفاء، تعليق تنفيذ الأعمال أو الامتناع عن البدء فيها أو الاستمرار في تنفيذها إلى حين سداد كامل المبالغ المستحقة. ولا يُعد تعليق التنفيذ في هذه الحالة إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته العقدية، كما يترتب عليه وقف احتساب مدة التنفيذ طوال فترة التعليق، وتمتد المدد التعاقدية والجدول الزمني للمشروع بالقدر الذي يقابل مدة التعليق وأثاره الفعلية، وذلك دون الإخلال بحقوق الطرف الثاني الأخرى المقررة بموجب هذا العقد أو القانون. وإذا استمر تعليق التنفيذ بسبب تأخر الطرف الأول في السداد لمدة تجاوز ثلاثين (30) يوماً، ثم طلب استئناف تنفيذ المشروع بعد سداد المستحقات، جاز للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول برسوم إعادة تشغيل المشروع وإعادة تخصيص الموارد الفنية إذا كان قد تم الاتفاق على تلك الرسوم أو آلية احتسابها بهذا العقد أو بملحق نطاق العمل (SOW) أو بأمر تعديل معتمد أو باتفاق لاحق بين الطرفين، كما يكون للطرف الثاني الحق في إعادة جدولة المشروع وفقاً لجدول أعماله القائم وقت استئناف التنفيذ، دون أن يُعد ذلك إخلالاً بالعقد.

10-5. الأعمال الإضافية والمقابل المالي: لا يشمل المقابل المالي المتفق عليه أي أعمال إضافية أو تطويرات أو خصائص أو تكاملات أو تعديلات أو خدمات لم يتضمنها نطاق العمل أو الملاحق المعتمدة. ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي أعمال إضافية إلا بعد اعتمادها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد أو في اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية، إن وجدت، مع تحديد نطاقها، وأثرها المالي، وأثرها على مدة التنفيذ، واعتمادها بالوسائل المنصوص عليها في هذا العقد.

10-6. حبس المخرجات المرتبطة بالسداد: إذا نص هذا العقد أو ملحق نطاق العمل (SOW) أو أي أمر تعديل معتمد على أن تسليم الشفرة المصدرية أو ملفات المشروع أو بيانات الوصول أو كلمات المرور أو أي من المخرجات النهائية مرتبط بسداد مستحقات مالية معينة، فلا يلتزم الطرف الثاني بتسليمها إلا بعد الوفاء الكامل بتلك المستحقات. ولا يُعد تمكين الطرف الأول من اختبار المشروع أو تشغيله بصورة مؤقتة أو تجريبية أو نشره على بيئة الإنتاج أو استخدامه لغرض المراجعة أو الاعتماد تنازلاً من الطرف الثاني عن حقه في حبس تلك المخرجات أو وسائل الوصول، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

10-7. الضرائب والرسوم: ما لم ينص هذا العقد أو ملحق نطاق العمل (SOW) أو أي اتفاق مالي معتمد على أن المقابل المالي شامل لضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم مماثلة، تُعد جميع المبالغ الواردة بهذا العقد مبالغاً صافية، ويُضاف إليها أي ضريبة أو رسم أو عبء مالي يفرضه القانون على المعاملة محل هذا العقد، ويتحملها الطرف الملزم بها قانوناً أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً. ويتحمل كل طرف الضرائب والرسوم والالتزامات المالية المفروضة عليه بسبب صفته القانونية أو نشاطه أو دخله، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

10-8. الفواتير والمطالبات المالية: لا يترتب على إصدار الطرف الثاني لأي فاتورة أو مطالبة مالية أو إشعار بالسداد بذاته استحقاق أي مبلغ، ما لم تكن واقعة الاستحقاق المحددة بهذا العقد أو بملحق نطاق العمل (SOW) أو بأمر التعديل المعتمد قد تحققت، ويظل تحديد مواعيد الاستحقاق وقيم الدفعات خاضعاً لأحكام هذا العقد والمستندات المالية المعتمدة بين الطرفين.

10-9. البيانات المالية: يجوز للطرفين تضمين جميع التفاصيل المالية، بما في ذلك قيمة العقد، وجدول الدفعات، ووسائل السداد، والعمل، والضرائب، ورسوم إعادة تشغيل المشروع – إن اتفق عليها – وأي بيانات مالية أخرى، ضمن ملحق نطاق العمل (SOW) أو ضمن أمر تعديل أو اتفاق مالي مستقل معتمد بين الطرفين، ويُعد أي منها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتكون له ذات الحجية القانونية، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا العقد.

المادة الثانية عشر: التسليم واعتماد الأعمال

12-1. تسليم الأعمال: يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال أو المخرجات محل هذا العقد وفقاً للجدول الزمني، ومراحل التنفيذ، وآلية التسليم المتفق عليها في هذا العقد، وملحق نطاق العمل (SOW)، وملحق معايير القبول واختبارات التسليم (Acceptance Criteria)، وملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR)، وذلك بالوسيلة المحددة فيها أو بأي وسيلة أخرى يعتمد عليها الطرفان كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد. ويجوز أن يتم التسليم على مرحلة واحدة أو على مراحل مستقلة، بحسب ما هو مبين في ملحق نطاق العمل (SOW) أو الجدول الزمني المعتمد.

12-2. مراجعة الأعمال: يلتزم الطرف الأول بمراجعة الأعمال أو المخرجات المسلمة وإخطار الطرف الثاني كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد بقبولها أو برفضها، مع بيان جميع الملاحظات الجوهرية بصورة واضحة ومحددة، وذلك خلال المدة المتفق عليها، أو خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التسليم إذا لم يتفق الطرفان على مدة أخرى.

ويجب أن تتضمن الملاحظات بيانًا واضحًا لأوجه عدم المطابقة لملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو ملحق معايير القبول واختبارات التسليم (Acceptance Criteria)، ولا يُعتمد بأي اعتراض أو ملاحظات عامة أو غير محددة أو غير مبررة فنيًا.

ويلتزم الطرف الأول بإبداء جميع الملاحظات الجوهرية التي وقف عليها خلال مدة المراجعة، ولا يجوز له تجزئتها أو تقديمها على دفعات متتابعة إذا كانت معلومة له وقت الفحص، ويستثنى من ذلك العيوب الخفية التي يتعذر اكتشافها بالفحص المعتاد.

12-3. معالجة الملاحظات الجوهرية: إذا أبدى الطرف الأول، خلال المدة المقررة، ملاحظات تتعلق بعدم مطابقة الأعمال لملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو ملحق معايير القبول واختبارات التسليم (Acceptance Criteria)، التزم الطرف الثاني بمعالجتها خلال مدة معقولة تتناسب مع طبيعتها، ثم إعادة تسليم الأعمال أو الجزء محل الملاحظات. وتسري على كل إعادة تسليم ذات إجراءات المراجعة والاعتماد المنصوص عليها في هذه المادة وملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويجوز للطرفين الاتفاق في هذا العقد أو في ملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR) على تحديد عدد محاولات معالجة الملاحظات الجوهرية، على أن يكون عددها (3) محاولات .

فإذا استنفد الطرف الثاني عدد محاولات المعالجة المتفق عليها، واستمرت الملاحظات الجوهرية المتعلقة بذات الأعمال أو المرحلة محل التسليم، جاز للطرف الأول، بعد إخطار الطرف الثاني، ممارسة الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون، بحسب الأحوال.

12-4. الملاحظات غير الجوهرية: إذا اقتضت الملاحظات على عيوب أو ملاحظات طفيفة لا تؤثر في تشغيل المشروع أو استخدام المرحلة محل التسليم للغرض المتفق عليه، ولا تمثل مخالفة جوهرية لملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو ملحق معايير القبول واختبارات التسليم (Acceptance Criteria)، فلا يجوز للطرف الأول الامتناع عن اعتماد الأعمال أو تأخير استحقاق الدفعة المالية بسببها.

ويلتزم الطرف الثاني بمعالجة تلك الملاحظات خلال مدة معقولة يتفق عليها الطرفان، أو خلال مدة الضمان إذا كانت داخلة في نطاقها، وذلك دون أن يؤثر ذلك على اعتماد المرحلة أو استحقاق المقابل المالي المرتبط بها.

12-5. الأعمال الإضافية: لا تُعد طلبات إضافة خصائص جديدة، أو تحسينات، أو تعديلات على التصميم، أو تجربة المستخدم، أو الأداء، أو أي تغيير يجاوز ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو ملحق معايير القبول واختبارات التسليم (Acceptance Criteria)، من قبيل ملاحظات التسليم، وإنما تُعد أعمالاً إضافية تخضع لأحكام المادة الحادية عشرة الخاصة بتعديل نطاق العمل وإجراءات التعديل، واتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية إن وجدت.

ولا يجوز للطرف الأول رفض اعتماد الأعمال بسبب طلبات أو ملاحظات لا تدخل ضمن نطاق العمل المتفق عليه.

12-6. حالات الاعتماد: تُعد الأعمال أو المرحلة محل التسليم معتمدة في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا اعتمدها الطرف الأول صراحةً كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد.

ب. إذا أخطر الطرف الأول الطرف الثاني بخلو الأعمال من أي ملاحظات جوهرية.

ج. إذا انقضت مدة المراجعة المنصوص عليها في هذه المادة دون أن يبدي الطرف الأول اعتراضاً أو ملاحظات جوهرية.

د. إذا اقتصر اعتراض الطرف الأول على ملاحظات غير جوهرية أو على طلبات أو تحسينات أو تعديلات لا تدخل ضمن ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق المواصفات الفنية (TS) أو ملحق معايير القبول واختبارات التسليم (Acceptance Criteria)، أو كانت من قبيل الأعمال الإضافية.

هـ. إذا قام الطرف الأول، أو أي شخص يعمل لحسابه أو بإذنه، بتشغيل الأعمال أو نشرها في بيئة الإنتاج، أو إتاحتها للمستخدمين النهائيين، أو استغلالها استغلالاً فعلياً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك بالقدر الذي يدل على قبولها، ما لم يثبت أن هذا الاستخدام اقتصر على الاختبارات أو التجارب المتفق عليها خلال مدة المراجعة.

12-7. أثر الاعتماد: يترتب على اعتماد الأعمال أو أي مرحلة من مراحل المشروع:

أ. اعتبار المرحلة قد أنجزت وفقاً لأحكام هذا العقد.

ب. استحقاق الدفعة المالية المرتبطة بها، إن وجدت.

ج. الانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع، متى كان ذلك مقررًا.

د. بدء سريان مدة الضمان، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد، ووفقاً لما يثبتته ملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR).

ولا يخل الاعتماد بحق الطرف الأول في المطالبة بإصلاح العيوب البرمجية التي تظهر خلال مدة الضمان، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد، أو وفقاً لأحكام اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA) إن وجدت.

8-12. إثبات التسليم والاعتماد: يتم إثبات واقعة التسليم والاعتماد والملاحظات والإجراءات المتعلقة بها من خلال ملحق محضر التسليم والاعتماد النهائي (DAR)، ويجوز استكمال أو توثيق تلك الإجراءات بمحضر مستقل، أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد، أو من خلال نظام إدارة المشروع، أو أي منصة إلكترونية أو وسيلة تقنية يعتمدها الطرفان، متى أمكن التحقق من صدورهما ونسبتها إلى الطرف المعني.

المادة الثالثة عشر: حقوق الملكية الفكرية

1-13. الملكية الفكرية السابقة للطرف الثاني: تظل جميع حقوق الملكية الفكرية العائدة للطرف الثاني قبل تاريخ إبرام هذا العقد، أو التي قام بتطويرها أو امتلاك حق استخدامها بصورة مستقلة عن المشروع، مملوكة له وحده، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الأدوات البرمجية، والأطر البرمجية (Frameworks)، والمكتبات (Libraries)، والقوالب، والمكونات البرمجية، والخوارزميات، والأكواد العامة، وأدوات التطوير، وقواعد العمل، والأنظمة، وطرق البرمجة، وأي تحسينات أو تطويرات عامة لا تخص المشروع محل هذا العقد.

ولا يترتب على تنفيذ هذا العقد انتقال ملكية أي من تلك الحقوق إلى الطرف الأول، ويقتصر حق الطرف الأول عليها - إن كانت مستخدمة داخل المشروع - على القدر اللازم لتشغيل المشروع واستعماله وفقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

2-13. انتقال حقوق الملكية الفكرية للمشروع: تنتقل إلى الطرف الأول، بعد سداه كامل المقابل المالي وجميع المستحقات المالية الناشئة عن هذا العقد، جميع حقوق الملكية الفكرية والاستغلال المتعلقة بالمشروع والمخرجات التي تم تطويرها خصيصاً لصالحه تنفيذاً لهذا العقد، بما في ذلك الشفرة المصدرية (Source Code)، والشفرة التنفيذية، والتصاميم، وقواعد البيانات، والواجهات، والملفات البرمجية، والوثائق الفنية، وأي عناصر أخرى تم إنتاجها خصيصاً للمشروع، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون. ويصبح للطرف الأول، بعد انتقال تلك الحقوق، حق استخدام المشروع وتشغيله وتعديله وتطويره وصيانته والنسخ منه والتصرف فيه أو تكليف أي طرف ثالث بإدارته أو تطويره أو صيانته أو إجراء أي تعديلات عليه، دون الحاجة إلى موافقة لاحقة من الطرف الثاني. ولا يشمل انتقال الملكية أي عناصر تدخل ضمن الملكية الفكرية السابقة للطرف الثاني أو المملوكة للغير أو المرخص باستخدامها، والتي تظل خاضعة لأحكام المادة (1-13) من هذا العقد.

3-13. تسليم الشفرة المصدرية (Source Code): يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول الشفرة المصدرية الكاملة الخاصة بالمشروع بما تتضمنه من ملفات الكود البرمجي القابلة للتعديل والتطوير، وجميع الملفات والموارد اللازمة لتشغيلها وتعديلها، بما في ذلك ملفات الإعداد (Configuration Files)، وقواعد البيانات - متى كانت داخلة ضمن نطاق العمل - وأي ملفات أو وثائق فنية لازمة لاستمرار تشغيل المشروع، وذلك وفقاً لما هو مبين في ملحق المواصفات الفنية (TS) وملحق بيانات المشروع. ويتم التسليم بعد سداد الطرف الأول كامل المقابل المالي وجميع المستحقات المالية المستحقة للطرف الثاني، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

4-13. البرمجيات والتراخيص الخاصة بالغير: لا يترتب على هذا العقد نقل ملكية أي برامج أو أدوات أو خدمات أو منصات أو مكونات أو مكتبات أو أطر برمجية أو واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أو خدمات ذكاء اصطناعي أو خدمات سحابية أو أي عناصر أخرى مملوكة أو مرخصة من الغير. كما أن أي مكتبات أو مكونات أو أدوات مفتوحة المصدر (Open Source Software) تدخل في تنفيذ المشروع تظل خاضعة لشروط تراخيصها الأصلية، ويلتزم الطرف الأول باستخدامها وفقاً لتلك التراخيص، ولا يترتب على استخدامها أو دمجها في المشروع اكتساب أي حقوق ملكية حصرية عليها أو تعديل نطاق الحقوق التي يقررها أصحابها الأصليون. ولا يضمن الطرف الثاني استمرار توافر تلك الخدمات أو الأدوات أو ثبات شروط ترخيصها أو عدم تعديلها أو إيقافها من قبل مالكيها، ما لم يكن قد تعهد بذلك صراحةً في هذا العقد.

5-13. المحتوى المقدم من الطرف الأول: تظل جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبيانات والمحتوى والنصوص والصور والعلامات التجارية والشعارات والملفات وأي مواد أخرى يقدمها الطرف الأول لتنفيذ المشروع مملوكة له أو لمن يملك حق الترخيص بها، ولا يكتسب الطرف الثاني أي حق عليها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ هذا العقد.

6-13. إعادة استخدام الخبرات والأدوات: لا يُعد إخلالاً بهذا العقد أو بحقوق الطرف الأول قيام الطرف الثاني بإعادة استخدام خبراته الفنية أو أفكاره العامة أو أساليب البرمجة أو أدواته أو الأكواد أو المكونات أو الحلول البرمجية العامة التي لا تتضمن أي جزء من الشفرة المصدرية الخاصة بالمشروع، ولا أي بيانات أو أسرار أو مخرجات مملوكة للطرف الأول، وذلك في أي مشروعات أو أعمال أخرى.

7-13. عرض المشروع ضمن الأعمال السابقة: ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، يجوز للطرف الثاني، بعد إطلاق المشروع أو إتاحتها للجمهور، الإشارة إلى أنه قام بتطويره، وعرض اسم المشروع أو شعاره أو لقطات عامة منه ضمن معرض أعماله (Portfolio) أو في أغراضه التسويقية، دون الإفصاح عن أي معلومات سرية أو بيانات غير معلنة تخص الطرف الأول.

8-13. القيود على الاستغلال: لا يجوز لأي من الطرفين نسخ أو تعديل أو استغلال أو الترخيص للغير أو التصرف في أي حق من حقوق الملكية الفكرية العائدة للطرف الآخر إلا في الحدود التي يجيزها هذا العقد أو القانون أو بموافقة كتابية صريحة من صاحب الحق.

9-13. أثر انتهاء العقد: إذا انتهى هذا العقد قبل اكتمال المشروع أو قبل سداد كامل المقابل المالي، بقيت حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمشروع والمخرجات غير المسددة للطرف الثاني، ولا تنتقل للطرف الأول إلا في الحدود التي يقابلها السداد أو التي اتفق الطرفان صراحةً على انتقالها كتابةً.

أما إذا كان الطرف الأول قد سدد كامل المقابل المالي المستحق عن المشروع، ثم انتهى العقد بعد ذلك لأي سبب، فلا يؤثر انتهاء العقد في انتقال حقوق الملكية الفكرية والشفرة المصدرية والمخرجات التي آلت إليه بموجب هذا العقد، وتظل جميع تلك الحقوق مملوكة له وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة الرابعة عشر: الضمان والدعم الفني

1-14. ضمان مطابقة الأعمال: يضمن الطرف الثاني أن الأعمال والمخرجات محل هذا العقد، وقت اعتمادها وتسليمها، مطابقة لنطاق العمل، والمواصفات الفنية، ومعايير القبول، وأحكام هذا العقد وملاحقه، وأنها قد نُفذت وفقاً للأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها في مجال تطوير المواقع الإلكترونية. ويقتصر هذا الضمان على إصلاح العيوب البرمجية أو الفنية التي تجعل المخرجات غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، ولا يُعد ضماناً لتحقيق أي نتائج تجارية أو مالية أو تسويقية أو تشغيلية للطرف الأول.

2-14. مدة الضمان: تبدأ مدة الضمان من تاريخ اعتماد الأعمال أو المرحلة محل التسليم وفقاً لأحكام هذا العقد، وتكون مدتها (مدة الضمان)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على مدة أخرى. ويجوز الاتفاق على مدد ضمان مختلفة لمراحل المشروع إذا تم النص على ذلك صراحةً في ملحق نطاق العمل (SOW) أو ملحق بيانات المشروع.

3-14. نطاق الضمان: يلتزم الطرف الثاني، خلال مدة الضمان، بإصلاح أي عيب برمجي أو فني يثبت أنه ناتج عن عدم مطابقة الأعمال لنطاق العمل أو المواصفات الفنية أو معايير القبول المتفق عليها، وذلك دون مقابل إضافي. ويحق للطرف الثاني فحص العيب المبلغ عنه والتحقق من سببه قبل اعتباره مشمولاً بالضمان.

4-14. الإبلاغ عن العيوب: يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بأي عيب يكتشفه خلال مدة الضمان، مع بيان وصف العيب وكيفية ظهوره والبيانات اللازمة لإعادة إنتاجه، وذلك وفقاً لوسائل الإخطار المنصوص عليها في هذا العقد. ويلتزم الطرف الثاني، بعد التحقق من أن العيب مشمول بالضمان، بالبدء في معالجته خلال مدة معقولة تتناسب مع طبيعة العيب ودرجة تأثيره، أو وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت.

5-14. ما لا يشمل الضمان: لا يشمل الضمان:

- أ. أي أعمال إضافية أو تطويرات أو تحسينات أو خصائص جديدة أو تعديلات على التصميم أو تجربة المستخدم أو الأداء لم تدخل ضمن نطاق العمل أو المواصفات الفنية.
- ب. أي أعطال أو أخطاء أو تلف ينشأ عن تعديل أو حذف أو إضافة أو إعادة برمجة أو تدخل في المخرجات من قبل الطرف الأول أو أي شخص أو جهة غير مصرح لها من الطرف الثاني.
- ج. الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو مخالفة تعليمات التشغيل أو استخدام المشروع على نحو يخالف الغرض المتفق عليه.
- د. الأعطال الناتجة عن بيئة الاستضافة أو الخوادم أو قواعد البيانات أو الشبكات أو خدمات الإنترنت أو أسماء النطاقات أو شهادات الحماية (SSL) أو خدمات البريد الإلكتروني أو الخدمات السحابية أو أي خدمات مقدمة من الغير، ما لم يكن الطرف الثاني مسؤولاً عنها بموجب هذا العقد أو اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت.
- هـ. الأعطال الناتجة عن تحديثات أنظمة التشغيل أو المتصفحات أو الأجهزة أو خدمات الطرف الثالث أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو خدمات الذكاء الاصطناعي أو أي تغييرات لاحقة لا يملك الطرف الثاني السيطرة عليها.
- و. الأعطال الناتجة عن بيانات أو محتوى أو ملفات أو برامج أو إضافات أو مكونات أو أدوات قدمها الطرف الأول أو ألزم باستخدامها.
- ز. الأعطال أو الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو أي سبب أجنبي لا يد للطرف الثاني فيه.

6-14. الدعم الفني والصيانة: لا يلتزم الطرف الثاني بتقديم أي خدمات دعم فني أو صيانة أو تحديثات أو تطويرات أو مراقبة تشغيلية بعد انتهاء مدة الضمان، إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحةً بموجب اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت، والتي تحدد نطاق الخدمات ومدتها ومستويات الخدمة والمقابل المالي وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.

7-14. أثر أعمال الضمان: لا يترتب على تنفيذ أعمال الضمان أو إصلاح أي عيب تمديد مدة الضمان الأصلية أو تجديدها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. كما لا يُعد تنفيذ أعمال الضمان أو إصلاح أي عيب إقرارًا من الطرف الثاني بمسؤوليته عن أي أعمال أو خدمات أو أضرار لا يشملها نطاق الضمان المنصوص عليه في هذا العقد.

المادة الخامسة عشر: الاستضافة واسم النطاق والخدمات المقدمة من الغير

15-1. نطاق الخدمات: ما لم يتفق الطرفان صراحةً وكتابةً على خلاف ذلك، لا يشمل هذا العقد توفير أو شراء أو إدارة أو تجديد أو صيانة أي من الخدمات الآتية: خدمات الاستضافة (Hosting)، واسم النطاق (Domain Name)، وشهادات التشفير (SSL)، وخدمات البريد الإلكتروني الاحترافي، وخدمات الشبكات وتوزيع المحتوى (CDN) وخدمات إدارة أسماء النطاقات (DNS)، والخدمات السحابية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وخدمات الدفع الإلكتروني، وأي تراخيص أو خدمات أو اشتراكات مقدمة من الغير. ولا تدخل قيمة أي من تلك الخدمات ضمن المقابل المالي لهذا العقد إلا إذا نص على ذلك صراحةً في هذا العقد أو ملحق ببيانات المشروع.

15-2. شراء أو إدارة الخدمات: إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الطرف الثاني شراء أو إدارة أو تجديد أي من الخدمات المشار إليها في هذه المادة، فيكون ذلك وفقًا لما هو محدد في ملحق بيانات المشروع من حيث نوع الخدمة، ومزود الخدمة، ومدة الاشتراك، والمقابل المالي، والجهة الملزمة بالسداد، ونطاق مسؤولية الطرف الثاني. ويقتصر دور الطرف الثاني، متى كان مجرد وسيط في شراء الخدمة أو إدارتها، على تنفيذ ما اتفق عليه، ولا يُعد ضامناً للخدمة أو لمزودها.

15-3. خدمات الغير: يقر الطرف الأول بأن جميع الخدمات المقدمة من الغير تخضع لشروط الاستخدام والتراخيص والسياسات الصادرة عن مزودها، وأن الطرف الثاني لا يملك السيطرة عليها ولا يضمن استمرارها أو توافرها أو مستوى أدائها أو أسعارها أو استمرار شروطها. كما لا يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية عن تعديل تلك الشروط أو الأسعار أو إيقاف الخدمة أو تعليقها أو إنهاؤها أو تغيير خصائصها أو حدود استخدامها، متى كان ذلك صادرًا عن مزود الخدمة.

15-4. حدود المسؤولية: لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي خسائر أو توقف أو انخفاض في الأداء أو فقد للبيانات أو انقطاع الخدمة أو أي ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب: أ. مزود خدمة الاستضافة. ب. مسجل اسم النطاق. ج. خدمات DNS أو CDN. د. شهادات SSL. هـ. خدمات البريد الإلكتروني. و. خدمات الدفع الإلكتروني. ز. واجهات برمجة التطبيقات (APIs). ح. الخدمات السحابية. ط. خدمات الذكاء الاصطناعي. ي. أي منصة أو برنامج أو خدمة مملوكة أو مرخصة من الغير. وذلك ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطأ جسيم أو إخلال تعاقدي مباشر من الطرف الثاني.

15-5. سداد الاشتراكات والتجديد: يلتزم الطرف المسؤول عن سداد رسوم الاشتراك أو التجديد أو الترخيص بسدادها في مواعيد استحقاقها وفقًا لما هو محدد في ملحق بيانات المشروع. ولا يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية عن انتهاء الاشتراك أو إيقاف الخدمة أو فقد اسم النطاق أو إلغائه أو تعليق الحساب بسبب عدم السداد إذا كان الالتزام بالسداد يقع على الطرف الأول.

15-6. بيانات الدخول وملكية الحسابات: ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تكون الحسابات الخاصة بالاستضافة واسم النطاق والخدمات المقدمة من الغير مسجلة باسم الطرف الأول كلما كان ذلك ممكنًا. وإذا سجلت مؤقتًا باسم الطرف الثاني لأسباب فنية أو تنظيمية، التزم بنقلها إلى الطرف الأول متى أصبح ذلك ممكنًا وبعد وفاء الطرف الأول بجميع التزاماته المالية والتعاقدية. ويلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بالحسابات التي تقع تحت مسؤوليته.

15-7. النسخ الاحتياطية: ما لم يتفق الطرفان كتابةً على تقديم خدمة النسخ الاحتياطي، لا يلتزم الطرف الثاني بإجراء أو حفظ أو استعادة أي نسخ احتياطية لبيانات المشروع بعد التسليم. وإذا اتفق الطرفان على تقديم هذه الخدمة، فتحدد آلية النسخ الاحتياطي والاسترجاع ومدتها ونطاقها في اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت.

15-8. انتهاء العلاقة التعاقدية: عند انتهاء هذا العقد، يلتزم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الطرف الآخر من استلام أو نقل الخدمات أو الحسابات أو بيانات الوصول التي تقع تحت مسؤوليته، وذلك خلال مدة معقولة وبعد تنفيذ جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المستحقة. ولا يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في إدارة أو تشغيل أو تجديد أي خدمة بعد انتهاء هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو إذا كانت اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت تنص على استمرار تقديم بعض الخدمات خلال مدة محددة.

15-9. بيانات الخدمات: تُدرج جميع البيانات المتعلقة بالاستضافة، واسم النطاق، وشهادات SSL، والبريد الإلكتروني، وخدمات DNS وCDN، والخدمات السحابية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والخدمات المقدمة من الغير، وبيانات مزودها، ومدة الاشتراك، وجهة السداد، وبيانات الحسابات، وأي تفاصيل فنية أو مالية أخرى في ملحق بيانات المشروع، ويُعد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد وتكون له ذات الحجية القانونية.

المادة السادسة عشر: السرية وعدم الإفصاح

16-1. الالتزام بالسرية: يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات والملفات والأكواد البرمجية والتصاميم والمخططات الفنية والهيكلية وقواعد البيانات وبيانات المستخدمين وبيانات تسجيل الدخول والمعلومات التجارية والمالية وخطط الأعمال وقوائم العملاء واستراتيجيات التسويق وأي معلومات أو مواد أخرى يطلع عليها أو يحصل عليها بسبب التفاوض على هذا العقد أو إبرامه أو تنفيذه أو إنهائه، سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية أو شفوية أو مرئية أو بأي وسيلة أخرى، وسواء وُصفت بأنها سرية أم كانت طبيعتها أو ظروف الإفصاح عنها تدل على سريتها.

16-2. نطاق استخدام المعلومات: لا يجوز لأي من الطرفين استخدام المعلومات السرية إلا بالقدر اللازم لتنفيذ هذا العقد أو ملاحقه، كما لا يجوز له نسخها أو إعادة إنتاجها أو حفظها أو تداولها أو الإفصاح عنها أو إتاحتها أو استغلالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو جهة إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر أو في الحدود التي يقتضيها تنفيذ هذا العقد أو يوجبها القانون.

16-3. حماية المعلومات: يلتزم كل طرف باتخاذ التدابير الفنية والإدارية والتنظيمية والأمنية المعقولة والمتعارف عليها لحماية المعلومات السرية من الفقد أو التلف أو التعديل أو النسخ أو الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به، وبما يتناسب مع طبيعة تلك المعلومات.

16-4. الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع: يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن المعلومات السرية لموظفيه أو شركائه أو مستشاريه أو المتعاقدين معه من الباطن أو مقدمي الخدمات الذين تستلزم طبيعة عملهم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك في الحدود اللازمة للتنفيذ، وأن يلتزم هؤلاء بذات التزامات السرية الواردة في هذه المادة. ويظل الطرف الذي أفصح عن المعلومات مسؤولاً عن أي إخلال يصدر من تابعيه أو من أفصح لهم بالمخالفة لأحكام هذا العقد.

16-5. الاستثناءات: لا تُعد من المعلومات السرية المعلومات التي يثبت الطرف المتلقي: أ. أنها كانت معلومة لديه بصورة مشروعة قبل الإفصاح عنها. ب. أنها أصبحت متاحة للجمهور دون مخالفة لهذا العقد. ج. أنه حصل عليها بصورة مشروعة من طرف ثالث يملك حق الإفصاح عنها. د. أنه قام بتطويرها بصورة مستقلة ودون الاعتماد على المعلومات السرية للطرف الآخر. هـ. أن الإفصاح عنها كان تنفيذاً للالتزام القانوني أو حكم قضائي أو قرار صادر من جهة مختصة، على أن يخطر الطرف الآخر بذلك مسبقاً متى كان الإخطار جائزاً قانوناً.

16-6. بيانات الدخول والبيانات الشخصية: يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية جميع بيانات الدخول وكلمات المرور ومفاتيح الوصول (Access Keys) ورموز المصادقة (Authentication Tokens) وبيانات المستخدمين وأي بيانات شخصية يتم تداولها أو معالجتها أثناء تنفيذ هذا العقد أو ملحق ببيانات المشروع أو اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)، إن وجدت، وعدم استخدامها أو الاحتفاظ بها أو الإفصاح عنها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية أو وفقاً لما يوجبه القانون.

16-7. إعادة وتسليم المعلومات: يلتزم كل طرف، عند انتهاء هذا العقد أو فسخه أو بناءً على طلب الطرف الآخر متى كان ذلك جائزاً، برد أو حذف أو إتلاف ما يكون بحوزته من معلومات أو مستندات أو ملفات سرية تخص الطرف الآخر، وذلك ما لم يكن الاحتفاظ بها لازماً لتنفيذ التزام قانوني أو لإثبات الحقوق أو الدفاع عنها أمام الجهات المختصة.

16-8. مدة الالتزام بالسرية: يبقى الالتزام بالسرية قائماً طوال مدة هذا العقد ولمدة (مدة السرية بعد انتهاء العقد يفضل 3 سنوات) من تاريخ انتهائه أو فسخه أو انقضائه لأي سبب، وذلك ما لم تكن طبيعة المعلومات أو أحكام القانون تستوجب استمرار هذا الالتزام لمدة أطول.

16-9. استخدام اسم المشروع أو العلامة التجارية: لا يجوز للطرف الثاني استخدام اسم الطرف الأول أو علامته التجارية أو شعاره أو اسم المشروع أو أي جزء من مخرجاته أو نشر صور أو لقطات شاشة أو الإشارة إلى المشروع أو عرض أي جزء منه ضمن معرض أعماله (Portfolio) أو المواد التسويقية أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو المؤتمرات أو العروض التجارية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

16-10. عدم الإخلال بالحقوق الأخرى: لا يخل الالتزام بالمحافظة على السرية بأي حقوق أخرى مقررّة لأي من الطرفين بموجب هذا العقد أو القانون، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية أو التعويض عن الأضرار أو اتخاذ الإجراءات القضائية أو التحفظية اللازمة لحماية المعلومات السرية.

المادة السابعة عشر: المسؤولية وحدودها

17-1. المسؤولية التعاقدية: يلتزم كل طرف بتحمل المسؤولية عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالطرف الآخر نتيجة إخلاله بأي التزام جوهري ناشئ عن هذا العقد، وذلك في حدود ما يثبت من خطئه أو تقصيره أو مخالفته لأحكام العقد أو القانون، وبشرط قيام علاقة سببية مباشرة بين الإخلال والضرر.

2-17. حدود مسؤولية الطرف الثاني: لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر أو آثار تترتب على أي من الحالات الآتية: أ. استخدام الطرف الأول للموقع الإلكتروني أو المخرجات أو الشفرة المصدرية أو أي جزء منها على نحو يخالف نطاق العمل أو المواصفات الفنية أو تعليمات الاستخدام أو الغرض المتفق عليه. ب. أي تعديل أو تطوير أو حذف أو إضافة أو إعادة برمجة أو تدخل في الموقع أو الشفرة المصدرية أو قواعد البيانات أو بيئة التشغيل يتم بواسطة الطرف الأول أو أي شخص أو جهة غير مصرح لها من الطرف الثاني. ج. الأعطال أو الانقطاعات أو التعديلات أو القيود أو الإيقاف الناتج عن خدمات أو برامج أو منصات أو واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أو خدمات نكاء اصطناعي أو خدمات سحابية أو خدمات استضافة أو أي خدمات أو أنظمة أو أدوات مقدمة من الغير. د. فقد البيانات أو تلفها أو تعذر استعادتها إذا كان ناشئاً عن عدم إجراء النسخ الاحتياطية أو سوء إدارة البيانات أو أي سبب خارج نطاق التزامات الطرف الثاني. هـ. أي محتوى أو بيانات أو ملفات أو صور أو برامج أو مواد أو معلومات قدمها الطرف الأول وثبت عدم مشروعيتها أو مخالفتها للقانون أو لحقوق الغير. و. أي اختراق إلكتروني أو هجوم سيبراني أو برامج ضارة أو فيروسات أو وصول غير مصرح به أو انقطاع في خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو الكهرباء أو البنية التحتية الرقمية، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن غش أو خطأ جسيم أو إخلال تعاقدى مباشر من الطرف الثاني. ز. عدم توافق الموقع الإلكتروني، بعد التسليم، مع أي تحديثات أو تغييرات تطرأ على المتصفحات أو أنظمة التشغيل أو الأجهزة أو خدمات الغير، ما لم يكن هذا التوافق داخل نطاق الضمان أو الدعم الفني المتفق عليه.

3-17. استبعاد بعض أنواع الأضرار: مع مراعاة الأحكام الآمرة في القانون، لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العرضية أو الخاصة، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الفرص التجارية أو الإيرادات أو توقف النشاط أو فقد السمعة التجارية أو فقد الاستخدام أو فقد البيانات أو أي خسائر اقتصادية غير مباشرة، إلا إذا كان التعويض عنها واجباً بموجب نص قانوني أمر.

4-17. الحد الأقصى للمسؤولية: ما لم يكن الضرر ناشئاً عن غش أو تدليس أو خطأ جسيم أو تعدي عمدي أو إخلال بالتزامات السرية أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو أي حالة لا يجوز قانوناً الاتفاق على الحد من المسؤولية عنها، فإن إجمالي المسؤولية المالية للطرف الثاني الناشئة عن هذا العقد، مهما تعددت أسبابها أو المطالبات المتعلقة بها، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبالغ التي سدها الطرف الأول فعلياً للطرف الثاني بموجب هذا العقد.

5-17. واجب الحد من الضرر: يلتزم الطرف الذي يتعرض لضرر باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للحد من آثاره وتقليل الخسائر الناشئة عنه، ولا يجوز له المطالبة بالتعويض عن أي ضرر كان من الممكن تجنبه أو الحد منه باتخاذ التدابير المعتادة.

6-17. تعويض الطرف الثاني عن مطالبات الغير: يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن جميع المطالبات أو الدعاوى أو المسؤوليات أو التعويضات أو الخسائر أو المصروفات أو أتعاب المحاماة التي تنشأ بسبب البيانات أو المحتوى أو الملفات أو المواد أو الحقوق التي قدمها الطرف الأول لتنفيذ المشروع، إذا تبين أنها تخالف القانون أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى للغير، وذلك ما لم يكن الضرر ناشئاً عن غش أو خطأ جسيم أو تعدي مباشر من الطرف الثاني.

7-17. حماية الأنظمة وبيانات الدخول: يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية وأمن بيانات الدخول والحسابات وكلمات المرور ومفاتيح الوصول الخاصة بالموقع الإلكتروني أو الخوادم أو الخدمات المرتبطة به، واتخاذ جميع التدابير المعقولة لحمايتها، ولا يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر التي تنشأ نتيجة إخلال الطرف الأول بهذا الالتزام.

8-17. عدم الإعفاء من المسؤولية الآمرة: لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنه إعفاء لأي من الطرفين من المسؤولية التي لا يجوز قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها أو الحد منها، وتظل الأحكام الآمرة في القانون واجبة التطبيق.

المادة الثامنة عشر: إنهاء العقد وآثاره

1-18. انتهاء العقد: ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته وتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، أو باتفاق الطرفين كتابةً، أو بتحقيق أي سبب من أسباب الإنهاء أو الفسخ أو الانقضاء المنصوص عليها في هذا العقد أو في القانون.

2-18. الإنهاء بسبب الإخلال الجوهري: يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد إذا أخل الطرف الآخر بأي التزام جوهري من التزاماته الناشئة عن هذا العقد، ولم يتم بآلة هذا الإخلال خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطاره كتابةً، ما لم يكن الإخلال بطبيعته غير قابل للإصلاح، ففي هذه الحالة يجوز إنهاء العقد فوراً بدون اعدار أو إنذار، وذلك دون إخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض أو مباشرة أي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

3-18. تعليق التنفيذ بسبب عدم السداد: إذا تأخر الطرف الأول في سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، جاز للطرف الثاني، بعد إخطاره كتابةً، تعليق تنفيذ الأعمال كلياً أو جزئياً حتى تمام السداد، ولا تدخل مدة التعليق ضمن مدة التنفيذ، وتمتد المدد التعاقدية والجدول الزمني للمشروع بالقدر الذي يعادل مدة التعليق وما يلزم بصورة معقولة لاستئناف التنفيذ. فإذا استمر التأخير في السداد لمدة (10) أيام من تاريخ الإخطار، جاز للطرف الثاني إنهاء هذا العقد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بجميع مستحقاته المالية والتعويضات المستحقة – إن وجدت – وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

18-4. تعليق المشروع بسبب الطرف الأول: إذا توقف تنفيذ المشروع بسبب امتناع الطرف الأول عن تقديم البيانات أو المحتوى أو الاعتمادات أو الموافقات أو أي متطلبات لازمة للتنفيذ، أو بسبب عدم الرد على المراسلات أو الطلبات أو الملاحظات الفنية، لمدة تجاوز (7) أيام ، جاز للطرف الثاني تعليق تنفيذ المشروع. فإذا استمر سبب التوقف بعد إخطار الطرف الأول وانقضاء المدة المحددة، جاز للطرف الثاني إنهاء هذا العقد، مع إجراء تسوية نهائية للحسابات وفقاً لأحكامه.

18-5. إنهاء العقد من جانب الطرف الأول: يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد إذا ثبت إخلال الطرف الثاني إخلالاً جوهرياً بتنفيذ الأعمال أو عدم مطابقتها لنطاق العمل أو المواصفات الفنية أو معايير القبول المتفق عليها، ولم يتم بمعالجة هذا الإخلال خلال المهلة المحددة في الإخطار، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى وفقاً لأحكام هذا العقد أو القانون.

18-6. آثار الإنهاء: يترتب على انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب ما يأتي: أ. يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة جميع الأعمال والخدمات والمراحل التي نفذها الطرف الثاني حتى تاريخ الإنهاء، وجميع المصروفات أو الالتزامات أو الرسوم أو الاشتراكات التي تكبدها بصورة مشروعة تنفيذاً لهذا العقد. ب. إذا كان الطرف الأول قد سدد مبالغ عن أعمال لم يبدأ تنفيذها أو لم تستحق، فتتم تسوية تلك المبالغ وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً وما يقضي به هذا العقد أو ما يتفق عليه الطرفان كتابةً. ج. يلتزم كل طرف برد أو حذف أو إتلاف ما يكون بحوزته من معلومات أو مستندات أو بيانات أو مواد تخص الطرف الآخر، وذلك مع مراعاة أحكام السرية وما يفرضه القانون. د. لا يؤثر انتهاء أو إنهاء هذا العقد على الحقوق أو الالتزامات أو المطالبات التي نشأت قبل تاريخ انتهائه، ولا على أي حقوق في التعويض أو التنفيذ أو المطالبة القضائية.

18-7. المخرجات وحقوق الملكية: لا يترتب على انتهاء أو إنهاء هذا العقد سقوط حق الطرف الأول في استلام المخرجات أو الشفرة المصدرية أو ملفات المشروع أو بيانات الوصول أو أي حقوق أخرى يكون قد اكتسبها بموجب هذا العقد، متى كان قد أوفى بجميع التزاماته المالية والتعاقدية. وإذا انتهى أو أنهى العقد قبل اكتمال تنفيذ المشروع، يلتزم الطرف الثاني بتسليم جميع الأعمال والمخرجات والمراحل التي اكتمل تنفيذها واستحق تسليمها وفقاً لأحكام هذا العقد، وذلك بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بها. ولا يلتزم الطرف الثاني بتسليم أي أعمال أو مخرجات أو شفرة مصدريّة أو ملفات أو بيانات وصول تتعلق بمراحل لم تكتمل أو لم تصبح مستحقة التسليم أو لم يتم الوفاء بالمستحقات المالية المتعلقة بها، وذلك دون إخلال بحق الطرفين في إجراء تسوية نهائية للحسابات أو الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.

18-8. استمرار بعض الأحكام: تبقى نافذة وملزمة للطرفين بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد جميع الأحكام التي يقتضي بطبيعتها أو بنصها الصريح استمرار نفاذها، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بـ: السرية وعدم الإفصاح، وحقوق الملكية الفكرية، وحدود المسؤولية، والالتزامات المالية المستحقة، وتسوية المنازعات، وأي التزامات أخرى يقضي هذا العقد أو القانون باستمرارها بعد انتهائه.

المادة التاسعة عشر: القوة القاهرة والظروف الطارئة

19-1. تعريف القوة القاهرة: يقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام، غير متوقع عند إبرام هذا العقد، وخارج عن إرادة الطرف المتأثر، ولا يمكن دفعه أو تلافي آثاره بوسائل معقولة، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، بصورة مؤقتة أو نهائية، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

19-2. تعريف الظروف الطارئة: يقصد بالظروف الطارئة كل حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام هذا العقد، ويجعل تنفيذ الالتزام ممكناً ولكنه مرهقاً إرهاباً جسيماً يهدد الطرف الملزم بخسارة فادحة دون أن يصل إلى حد الاستحالة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

19-3. حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة: تُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة – بحسب طبيعة الواقعة ومدى تأثيرها الفعلي – كل واقعة خارجة عن إرادة الطرف المتأثر، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ. الحروب أو النزاعات المسلحة أو العمليات العسكرية أو الأعمال الإرهابية أو الاضطرابات الأمنية أو الثورات أو العصيان المدني أو فرض الأحكام العرفية أو الطوارئ أو أي أحداث أمنية واسعة النطاق تؤثر بصورة مباشرة على تنفيذ المشروع. ب. الانقطاع العام أو واسع النطاق لخدمات الإنترنت أو الاتصالات أو شبكات البيانات أو البنية التحتية الرقمية بسبب أحداث عامة أو قرارات سيادية أو أعطال جسيمة خارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر. ج. تعطل أو توقف خدمات الاستضافة أو مراكز البيانات أو خدمات التخزين أو شبكات توزيع المحتوى (CDN) أو خدمات أسماء النطاقات (DNS) أو خدمات البريد الإلكتروني أو أي بنية تقنية أساسية يعتمد عليها المشروع، متى كان ذلك خارجاً عن إرادة الطرف المتأثر. د. توقف أو تعليق أو تغيير جوهري في خدمات أو منصات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو خدمات الذكاء الاصطناعي أو بوابات الدفع الإلكتروني أو أي خدمات تقنية مقدمة من الغير يعتمد عليها المشروع اعتماداً جوهرياً. هـ. صدور قوانين أو لوائح أو قرارات أو تعليمات أو أوامر من الجهات المختصة تؤثر بصورة مباشرة في إمكانية تنفيذ المشروع أو تشغيله أو استخدام التقنيات اللازمة له. و. الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق أو الهجمات على سلاسل الإمداد البرمجية أو الأعطال الأمنية العالمية أو انتشار البرمجيات الخبيثة أو برامج الفدية أو الثغرات الأمنية الحرجة، بشرط ألا تكون ناشئة عن خطأ أو إهمال جسيم من

الطرف المتأثر. ز. الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الجوائح أو الحرائق العامة أو الفيضانات أو الزلازل أو العواصف أو أي أحداث عامة استثنائية أخرى تمنع أو تعيق تنفيذ الالتزامات محل هذا العقد.

19-4. الحالات التي لا تُعد قوة قاهرة أو ظروفًا طارئة: لا تُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة: أ. نقص الموظفين أو الخبرات أو المتعاقدين أو سوء الإدارة أو ضعف التخطيط أو سوء تنظيم الموارد. ب. الأخطاء البرمجية أو الفنية أو التصميمية أو الأمنية الناتجة عن إهمال أو تقصير أو مخالفة الأصول الفنية أو المهنية. ج. تأخر الطرف الأول في تقديم البيانات أو المحتوى أو المواد أو الموافقات أو أي مدخلات لازمة لتنفيذ المشروع. د. تعثر أي من الطرفين ماليًا أو انخفاض أرباحه أو تغيير أوضاعه التجارية أو الاقتصادية. هـ. الزيادات المعتادة أو المتوقعة في أسعار الأدوات أو الخدمات أو الاشتراكات أو التراخيص أو تكاليف التشغيل. و. توقف نشاط أي طرف بسبب عدم حصوله على التراخيص أو التصاريح اللازمة أو بسبب مخالفته للقوانين أو اللوائح أو شروط استخدام الخدمات المقدمة من الغير. ز. انقطاع الإنترنت أو الكهرباء أو الاتصالات بصورة فردية أو محلية لدى أحد الطرفين، ما لم يكن جزءًا من حدث عام يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

19-5. التزامات الطرف المتأثر: يلتزم الطرف الذي يتمسك بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة بما يأتي: أ. إخطار الطرف الآخر كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد خلال مدة (7) أيام من تاريخ علمه بالواقعة، مع بيان طبيعتها وأثرها المتوقع ومدتها التقديرية، متى كان ذلك ممكناً. ب. اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للحد من آثار الواقعة وتقليل الأضرار واستئناف تنفيذ التزاماته فور زوال السبب أو إمكانية التنفيذ بصورة جزئية. ج. إذا تقاعس عن اتخاذ التدابير المعقولة لتخفيف آثار الواقعة، فلا يستفيد من أحكام هذه المادة إلا في الحدود التي كان يتعذر عليه فيها التنفيذ رغم اتخاذ تلك التدابير.

19-6. آثار القوة القاهرة: إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة مؤقتة لتنفيذ أحد الالتزامات الجوهرية، يوقف تنفيذ الالتزام المتأثر طوال مدة قيام سبب الاستحالة، وتمتد المدد التعاقدية تلقائيًا بالقدر الذي يقابل مدة التوقف الفعلية، دون توقيع أي جزاءات أو تعويضات بسبب هذا التأخير. وإذا استمرت القوة القاهرة مدة تجاوز ستين (60) يومًا متصلة، وكان استمرارها يؤدي إلى استحالة تحقيق الغرض الأساسي من العقد، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار كتابي للطرف الآخر، مع إجراء تسوية نهائية للحقوق والالتزامات الناشئة عن الأعمال المنفذة حتى تاريخ الإنهاء. ولا يترتب على إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة استحقاق أي تعويض لأي من الطرفين عن الجزء الذي استحاله تنفيذه، مع بقاء الحقوق المالية المستحقة عن الأعمال المنفذة قبل تحقق القوة القاهرة.

19-7. آثار الظروف الطارئة: إذا استمرت الظروف الطارئة مدة تجاوز ثلاثين (30) يومًا وكان من شأنها الإخلال الجسيم بالتوازن الاقتصادي للعقد، جاز لأي من الطرفين دعوة الطرف الآخر إلى إعادة التفاوض بحسن نية بشأن تعديل مدة التنفيذ أو المقابل المالي أو أي التزامات أخرى بما يحقق إعادة التوازن العقدي. ولا يترتب على مجرد طلب إعادة التفاوض وقف تنفيذ الالتزامات أو تعليقها أو التحلل منها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو يقض القانون بغيره. فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق خلال خمسة عشر (15) يومًا من بدء المفاوضات، جاز لأي من الطرفين مباشرة الحقوق التي يقرها له هذا العقد أو القانون، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المختص. ولا يجوز لأي طرف التمسك بأحكام الظروف الطارئة إذا كان قد تسبب بخطئه أو تقصيره في تفاقم آثار الواقعة أو كان في وسعه تجنبها أو الحد منها بوسائل معقولة.

المادة العشرون: الإخطارات والموطن المختار

20-1. وسائل الإخطار: تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والإشعارات والطلبات والاعتمادات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا تمت بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المطالبة بتنفيذ الالتزامات، والاعتراض على الأعمال، واعتماد مراحل التنفيذ، وطلبات تعديل نطاق العمل، وتعليق التنفيذ، وإنهاء العقد، وأي إجراء يترتب أثرًا قانونيًا أو تعاقدًا.

20-2. الموطن المختار: يُعد العنوان المبين في صدر هذا العقد موطنًا مختارًا لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات الرسمية، سواء عن طريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل بعلم الوصول، أو أي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج آثارها القانونية من تاريخ إعلانها أو وصولها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

20-3. البريد الإلكتروني المعتمد: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والاعتمادات عبر البريد الإلكتروني المعتمد المبين بالمادة الأولى من هذا العقد أو أي بريد إلكتروني آخر يتم اعتماده كتابةً بينهما.

بريد الطرف الأول (العميل): (.....)

بريد الطرف الثاني (مقدم الخدمة): (.....)

وتُعد المراسلات الصادرة عبر البريد الإلكتروني المعتمد، متى أمكن التحقق من صدورها ونسبتها إلى مرسلها وسلامة محتواها، حجة بين الطرفين، ويجوز أن يترتب عليها اعتماد الأعمال أو المراحل أو الملاحق أو أوامر التعديل أو غيرها من الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

20-4. تطبيقات المراسلة الإلكترونية: يجوز للطرفين استخدام تطبيقات المراسلة الإلكترونية، بما في ذلك WhatsApp أو غيره من التطبيقات التي يتفقان عليها، لتبادل التعليمات الفنية، والملاحظات، والملفات، والصور، والتسجيلات، والمستندات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

هاتف الطرف الأول (العميل): (.....)

هاتف الطرف الثاني (مقدم الخدمة): (.....)

وتُعد هذه المراسلات وسيلة إثبات بين الطرفين متى أمكن التحقق من صدورها ونسبتها إلى مرسلها وسلامة محتواها، ولا يترتب عليها بذاتها تعديل نطاق العمل أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو أي التزام جوهرية، إلا إذا تضمنت موافقة صريحة من الطرفين أو تمت وفقاً لإجراءات تعديل العقد المنصوص عليها فيه.

20-5. منصات إدارة المشروع: إذا اتفق الطرفان على استخدام أي منصة إلكترونية لإدارة المشروع أو متابعة التنفيذ أو تبادل الملفات أو إدارة الشفرة المصدرية أو إصدار الاعتمادات، فتُعد السجلات الإلكترونية، وسجل الإصدارات، والتعليقات، والملفات، والموافقات، والاعتمادات المتبادلة من خلالها وسيلة إثبات على ما تم تداوله أو اعتماده، ويجوز أن يترتب عليها اعتماد مراحل التنفيذ أو استلام المخرجات أو أوامر التعديل أو إثبات تسليم الملفات، متى كانت المنصة معتمدة بين الطرفين.

اسم المنصة: (.....)

رابط المشروع أو الحساب: (.....)

20-6. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على عنوانه أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه أو أي وسيلة اتصال أو منصة إلكترونية معتمدة، وذلك خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التعديل، وإلى حين تمام هذا الإخطار تظل جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية، ولا يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

20-7. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين، في أي وقت أثناء سريان هذا العقد، الاتفاق كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني المعتمد على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى لتبادل الإخطارات أو المراسلات أو المستندات أو الاعتمادات أو أوامر التعديل، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

20-8. حجية وسائل الاتصال الإلكترونية: لا يخل اعتماد أي وسيلة إلكترونية وفقاً لهذه المادة بأي متطلبات شكلية يفرضها القانون بالنسبة للإجراءات التي يشترط لها شكل أو وسيلة معينة، كما لا يجوز لأي من الطرفين الدفع بعدم حجية الإخطارات أو المراسلات أو الاعتمادات الإلكترونية التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة لمجرد أنها تمت بوسيلة إلكترونية، متى أمكن التحقق من صدورها ونسبتها إلى مرسلها وسلامة محتواها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة الحادية والعشرون: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

21-1. القانون الواجب التطبيق: يخضع هذا العقد وجميع ما ينشأ عنه أو يرتبط به من حقوق أو التزامات أو منازعات لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، ويُفسر وفقاً لها، وعلى الأخص أحكام القانون المدني المصري، وقوانين الإثبات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية البيانات الشخصية – متى كان واجب التطبيق – وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد. وبظل القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق ولو كان أحد الطرفين غير مصري، أو تم تنفيذ جزء من الأعمال أو استخدام بعض الخدمات أو البنية التقنية خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يوجب القانون أو يتفق الطرفان كتابةً، وفي الحدود التي يجيزها القانون، على خلاف ذلك.

21-2. التسوية الودية: يجوز للطرفين، عند نشوء أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو تنفيذه أو تعديله أو إنهائه أو آثاره، السعي إلى تسويته ودياً بحسن نية، سواء عن طريق التفاوض المباشر أو الاستعانة بوسيط قانوني أو خبير فني أو أي شخص يتفقان عليه، وذلك بقصد الوصول إلى حل رضائي يحافظ على مصالح الطرفين واستمرار المشروع متى كان ذلك ممكناً. وتعد إجراءات التسوية الودية أو الوساطة أو الاستعانة بخبير أو قانوني أو اثنتين معاً إجراءات اختيارية، ولا تعتبر شرطاً سابقاً أو لازماً للجوء إلى القضاء، ولا يترتب على عدم مباشرتها أو عدم نجاحها سقوط أي حق أو عدم قبول أي دعوى، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

ولا يترتب على مباشرة التفاوض أو الوساطة أو الخبرة وقف المواعيد القانونية أو التقادم أو سقوط الحقوق، كما لا يمنع ذلك أيًا من الطرفين من اتخاذ الإجراءات القضائية أو الوقتية أو التحفظية التي يجيزها القانون متى اقتضت الضرورة ذلك.

21-3. الاختصاص القضائي: مع مراعاة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي المتعلقة بالنظام العام، اتفق الطرفان على أن تختص

محكمة () ☐ شمال القاهرة ☐ جنوب القاهرة ☐ القاهرة الجديدة ☐ شمال الجيزة ☐ جنوب الجيزة ☐ الإسكندرية ☐ طنطا ☐ دمنهور

□ كفر الشيخ □ المنصورة □ الزقازيق □ بنها □ شبين الكوم □ بورسعيد □ الإسماعيلية □ السويس □ دمياط □ المنيا □ بني سويف □ الفيوم □ أسيوط □ سوهاج □ قنا □ الأقصر □ أسوان □ البحر الأحمر □ الوادي الجديد □ مرسى مطروح □ شمال سيناء □ جنوب سيناء □ أخرى: (.....) **الابتدائية وجزنيتها بنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة**

عن هذا العقد أو المرتبطة به، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون. وفي حال عدم تحديد محكمة بعينها، تختص المحاكم المصرية المختصة نوعيًا ومكانيًا وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

4-21. المنازعات الفنية: إذا تعلق النزاع بمسألة فنية أو تقنية، بما في ذلك مدى مطابقة الأعمال أو المخرجات لنطاق العمل أو المواصفات الفنية أو معايير القبول، أو وجود عيوب أو أخطاء برمجية، أو تقييم مراحل التنفيذ أو نسب الإنجاز، أو تحديد ما إذا كان العمل يدخل ضمن نطاق العمل أو يعد عملاً إضافيًا، أو تقييم الآثار الفنية لطلبات التعديل أو الخدمات أو البرمجيات أو المنصات المقدمة من الغير، جاز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير فني متخصص قبل اللجوء إلى القضاء أو أثناء نظر النزاع، كما يجوز للمحكمة المختصة ندب خبير وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

ولا تكون لتقارير أو آراء الخبراء الذين يختارهم الطرفان أو أحدهما حجية ملزمة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك كتابةً، أو إذا كان الخبير معيّنًا أو منتدبًا من المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون.

5-21. الإجراءات الوقتية والحفظية: لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق أي من الطرفين في اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب اتخاذ أي إجراء وقائي أو تحفظي أو مستعجل يهدف إلى حماية حقوقه أو المحافظة على الأدلة أو منع وقوع ضرر يتعدى تداركه، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية أو سرية المعلومات أو البيانات أو الشفرة المصدرية أو المخرجات أو الحسابات أو وسائل الوصول أو أي حق آخر ناشئ عن هذا العقد، وذلك دون أن يعد اتخاذ هذه الإجراءات تنازلًا عن أي حق آخر مقرر بموجب هذا العقد أو القانون.

المادة الثانية والعشرون: الأحكام العامة

1-22. وحدة العقد يُعد هذا العقد وتمهيده وجميع بياناته وملاحقه وجدوله وأوامر التعديل ومحاضر التسليم والاعتماد وكافة المستندات التي ينص هذا العقد أو يتفق الطرفان صراحةً على اعتبارها جزءًا منه، وحدة قانونية واحدة ومتكاملة، وتُقرأ وتُفسر كوحدة واحدة بما يحقق القصد المشترك للطرفين ودون تعارض مع أحكامه.

2-22. ترتيب الأولوية بين مستندات العقد في حال وجود أي تعارض أو اختلاف بين مستندات هذا العقد تكون الأولوية في التطبيق والتفسير على النحو الآتي: أ. أحكام هذا العقد. ب. أوامر التعديل المعتمدة (Change Orders). ج. الملاحق الفنية والمالية. د.

محاضر التسليم والاعتماد. هـ. أي مستندات أو مراسلات أخرى اعتبرها الطرفان جزءًا من العقد. وفي جميع الأحوال يفسر التعارض بما يحقق الغرض الأساسي للمشروع دون التوسع في إنشاء التزامات لم يتفق عليها الطرفان، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

3-22. تعديل العقد أو التنازل عن الحقوق لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد أو إضافة أي التزام جديد إليه أو الاتفاق على ما يخالف أحكامه أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه إلا بموجب محرر كتابي أو وسيلة إلكترونية يعتد بها قانونًا معتمدة من الطرفين أو ممن يمثل كلًا منهما قانونًا، ولا يُعتد بأي تعديل أو اتفاق أو تنازل يتم بالمخالفة لذلك في الحدود التي يجيزها القانون، كما لا يُعد السكوت أو التأخر في استعمال أي حق أو قبول تنفيذ جزئي لأي التزام أو عدم الاعتراض على أي إجراء تنازلًا عن أي حق أو تعديلًا للعقد ما لم يصدر اتفاق صريح بخلاف ذلك.

4-22. التنازل عن العقد أو إحالة الحقوق لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذا العقد أو إحالة أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عنه إلى الغير كليًا أو جزئيًا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، ما لم يكن ذلك جائزًا أو مقررًا بحكم القانون، ولا يؤثر أي تنازل أو إحالة تتم وفقًا لأحكام هذه المادة على المسؤوليات أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخها ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

5-22. استقلال أحكام العقد إذا قضي ببطالان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم من أحكام هذا العقد كليًا أو جزئيًا فلا يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكامه، وتظل سائر الأحكام صحيحة وناظرة وملزمة للطرفين بالقدر الذي لا يتعارض مع الحكم الصادر متى كان العقد صالحًا للاستمرار قانونًا.

6-22. الاتفاق الكامل يقر الطرفان بأن هذا العقد بما يتضمنه من تمهيد وملاحق وأوامر تعديل ومحاضر ومستندات معتمدة يمثل الاتفاق النهائي والكامل بينهما بشأن موضوعه، ويلغي ويحل محل جميع المفاوضات أو المراسلات أو التفاهات أو الاتفاقات السابقة التي لم تُدمج فيه، ولا يؤثر ذلك على الحقوق أو الالتزامات التي نشأت أو نُفذت قبل تاريخ توقيع هذا العقد.

22-7. الإقرار بالعلم والرضا يقر الطرفان بأنهما اطلعا على جميع أحكام هذا العقد وملاحقه وفهما مضمونه وآثاره القانونية والفنية، وأن توقيعهما عليه تم بإرادة حرة وسليمة وبعد إتاحة الفرصة الكافية لكل منهما لمراجعته والاستعانة بمن يراه من المختصين ودون غش أو تدليس أو إكراه وهما بكامل أهليتهما القانونية.

22-8. حساب المدد تُحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا العقد بالأيام التقويمية (الميلادية) ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك أو يوجب القانون طريقة أخرى للحساب، وإذا صادف آخر يوم من أي ميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالي ما لم يقض القانون أو يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

22-9. التوقيع الإلكتروني وإثبات المستندات يجوز للطرفين استخدام التوقيع الإلكتروني أو تبادل النسخ الإلكترونية من هذا العقد أو ملاحقه أو أوامر التعديل أو محاضر التسليم أو الاعتماد أو غيرها من المستندات المتعلقة بالمشروع متى كانت مستوفية للشروط والمتطلبات التي يقرها القانون، وتكون لهذه المستندات والنسخ الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة للمحررات الورقية متى أمكن التحقق من نسبتها إلى مصدرها وسلامة محتواها وعدم العبث به وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، كما يجوز للطرفين إثبات تاريخ هذا العقد أو أي مستند مرتبط به بأي وسيلة يجيزها القانون، ولا يترتب على عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بطلان العقد أو عدم نفاذه بين طرفيه ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

22-10. الوفاة والخلف العام إذا كان أحد طرفي هذا العقد شخصاً طبيعياً فإن وفاته لا يترتب عليها بذاتها انقضاء هذا العقد أو إنهاؤه، وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عنه إلى ورثته أو خلفه العام في الحدود التي يقرها القانون، ومع ذلك إذا كانت طبيعة الالتزام تعتمد على الاعتبار الشخصي أو المهارة أو الخبرة الفنية الخاصة للطرف الثاني جاز إنهاء الالتزامات التي يتعذر تنفيذها بسبب الوفاة مع تسوية الحقوق المالية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء وفقاً لأحكام القانون.

22-11. عدد النسخ حُرر هذا العقد من () نسخة أصلية أو إلكترونية متطابقة، ويحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، وتكون لجميع النسخ ذات الحجية القانونية متى ثبتت صحتها ونسبتها إلى أطرافها، ويجوز توقيع هذا العقد على نسخ مستقلة أو إلكترونية ويُعد مجموعها عقدًا واحدًا ومنتجًا لجميع آثاره القانونية.

22-12. اللغة المعتمدة إذا حُرر هذا العقد بأكثر من لغة تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد في تفسير أحكامه وتنفيذه ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

22-13. عدم استقطاب العاملين يلتزم كل طرف بعدم استقطاب أو التعاقد مباشرة أو بطريق غير مباشر مع أي من موظفي أو المتعاقدين الرئيسيين لدى الطرف الآخر ممن شاركوا في تنفيذ المشروع، وذلك طوال مدة سريان هذا العقد ولمدة (6) أشهر من تاريخ انتهائه أو فسخه، ما لم يحصل مسبقاً على موافقة كتابية من الطرف الآخر.

22-14. استمرار بعض الأحكام بعد انتهاء العقد تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها أو نصها الصريح الاستمرار بعد انتهاء هذا العقد أو فسخه أو إنهائه نافذة وملزمة للطرفين، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسرية، وحقوق الملكية الفكرية، وحدود المسؤولية، والالتزامات المالية المستحقة، وتسوية المنازعات، وأي أحكام أخرى يقضي هذا العقد أو القانون باستمرار نفاذها.

22-15. رسوم الدمغة والرسوم القانونية (بند اختياري) يلتزم الطرفان بسداد الرسوم أو الضرائب أو المصروفات القانونية التي قد تفرض على هذا العقد أو على تحريره أو إثبات تاريخه أو توثيقه أو أي إجراء قانوني مرتبط به، وذلك وفقاً لما تقتضي به القوانين واللوائح السارية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، ويتحمل تلك الرسوم: ☐ الطرف الأول (العميل) ☐ الطرف الثاني (مقدم الخدمة) ☐ الطرفان مناصفة ☐ .

المادة الثالثة والعشرون: التوقيعات

يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على هذا العقد بكامل مواده وتمهيده وجميع ملاحقه ومحاضره ومستنداته المرتبطة به - إن وجدت - بما في ذلك المواصفات الفنية، ونطاق العمل، وأوامر التعديل، وجداول التنفيذ، وجداول الدفعات، ومعايير القبول، وأي مستندات أخرى اعتمدت وفقاً لأحكام هذا العقد، وأنهما فهما جميع الحقوق والالتزامات والآثار القانونية والفنية المترتبة عليه، وأن توقيعهما تم بإرادتهما الحرة وهما بكامل أهليتهما القانونية وبعد التحقق من صحة جميع البيانات الواردة به.

23-1. حجية التوقيع: يُعد توقيع كل من الطرفين على هذا العقد إقراراً نهائياً بقبوله والتزامه بجميع أحكامه وشروطه، كما يمتد أثر هذا التوقيع إلى جميع الملاحق والمحاضر وأوامر التعديل والمستندات التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد متى كانت موقعة أو معتمدة وفقاً لأحكامه.

23-2. التوقيع والاعتماد الإلكتروني: يكون للتوقيع الإلكتروني أو الاعتماد الإلكتروني أو التوقيع على النسخ الإلكترونية أو اعتماد الملاحق أو أوامر التعديل أو محاضر التسليم أو الاعتماد عبر الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا العقد ذات الأثر والحجية القانونية المقررة للتوقيع الكتابي، وذلك متى استوفى الشروط والمتطلبات التي يقرها القانون.

23-3. حجية النسخ: تكون جميع النسخ الأصلية أو الإلكترونية الموقعة أو المعتمدة من الطرفين متطابقة في الحجية القانونية، ويجوز الاستناد إلى أي منها في الإثبات والتنفيذ وفقًا لأحكام القانون.

23-4. توقيع الشهود: إذا وقع شهود على هذا العقد، فإن توقيعهم يقتصر على إثبات واقعة حضورهم وتوقيع الطرفين، ولا يُعد كفالة أو ضمانًا أو إقرارًا منهم بأي حق أو التزام ناشئ عن هذا العقد، ما لم ينص القانون أو يوقعوا بصفتهم القانونية على خلاف ذلك.

الطرف الأول (العميل / مالك المشروع)	الطرف الثاني (مقدم الخدمة / المطور)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :

الشاهد الأول (إن وجد)	الشاهد الثاني (إن وجد)
الاسم: _____	الاسم: _____
الرقم القومي: _____	الرقم القومي: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____